



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT.Nusantara Insan Cemerlang, Alamat Jalan Rajamatri Wetan No.13 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya ARIEF S. DJAJANAGARA, SH.,M.Kn, dan FAJAR PERMANA SIDIK, SH Advokat berkantor di Kantor Advokat Djajanagara di Jalan Palasari No.42 C Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. PT. Maybank Indonesia Tbk, dahulu PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, beralamat di Sentrak Senayan III Jalan Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 10270 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya Gerty Septian Purakasa, Soritua Marpaung, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. PT. Central Asia Balai Lelang, beralamat di Jalan Perak Timur 512 Blok F-3, F-4 Surabaya 60162, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DENY KRISTANTO, SH.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Otoritas Jasa Keuangan cq. Kantor Regional Jawa Barat cq. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Gedung Bank Indonesia Bandung Lantai 4, Jalan Braga No.108 Bandung 4011, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya AULIA PUTI SWITY, SERE YORDAN, IVO PARDAMEAN, SH dan SRI WAHYUNI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2018, untuk selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT I ;
4. Negera Republik Indonesia cq.Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No.586 Sekejati Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ASEP HIDAYAT, SH, Analisis Permasalahan Pertanahan Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca gugatan ;
Telah membaca Jawaban, Replik maupun Duplik dalam perkara tersebut ;
Telah membaca bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ;
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tertanggal 16 April 2018. dan perbaikan gugatan yang diterima pada persidangan tertanggal 20 September 2018, dibawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Bdg telah mengemukakan sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT ;

Penggugat merupakan debitur Tergugat I yaitu PT. Bank Internasioanl Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.3 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati Sarjana Hukum Notaris di Bandung, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk :

1. Pinjaman Rekening Koran ;
2. Pinjaman Promes Berulang I (satu) dan
3. Pinjaman Promes Berulang II

Yang berdasarkan akta perubahan anggaran dasar No.60 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari SH, MKn, Notaris Kota Jakarta Selatan, Tergugat I telah mengganti nama menjadi PT. Maybank Indonesia Tbk, dimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodal di Pasar Modal, pemenang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan dimana diatur didalam ayat 4 nya, Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Oleh karenanya Penggugat merupakan konsumen dari Tergugat I yang hak-haknya sebagai konsumen Jasa Keuangan harus dilindungi ;

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI.

1. Bahwa diatur dalam Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ayat (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan , Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap hak hak Penggugat selaku konsumen Jasa Keuangan, yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan ;

Halaman 2 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, Nomor 3 tanggal 14-1-2009 dihadapan Jenni Mariani Raspati SH Notaris Kota Bandung Tentang Domisili Hukum, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I di Bandung

III. TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Perihal gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat I Sejak 14-1-2009 sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian kredit berupa :
 - 1.1 Pinjaman rekening koran, Rp.5.000.000.000,-
 - 1.2 Pinjaman Promes Berulang I, Rp.300.000.000,-
 - 1.3 Pinjaman Promes Berulang II, Rp. 700.000.000,-

Yang dimulai sejak tanggal 14-1-2009 dan berakhir tanggal 14-1-2010 yang dapat diperpanjang, dimana fasilitas kredit Penggugat di tambah dan diperpanjang setiap tahunnya.

2. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, Penggugat memberikan jaminan, berupa sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung, dengan harga jual wajar sesuai harga pasar yaitu Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah)
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3 dengan harga jual wajar sesuai harga pasar yaitu Rp.650.000.000,- (enam ratus Lima puluh juta rupiah)
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumput RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan harga jual wajar sesuai harga pasar yaitu Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa oleh karena pembayaran kewajiban klien kami baik dan lancar, maka pihak Tergugat I memberikan penambahan fasilitas kredit secara bertahap dan perpanjangan perjanjian kredit setiap tahunnya hingga bulan februari 2015. Sebagai berikut :
 - a. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 049/Prb.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 10 April 2012

Halaman 3 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pinjaman Rekening Koran hingga jumlah yang tidak melebihi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- ii. Pinjaman Promes Berulang I hingga jumlah yang tidak melebihi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- iii. Pinjaman Promes Berulang II hingga jumlah yang tidak melebihi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar lima rupiah)
- iv. Jangka waktu Berakhir pada tanggal 28 Agustus 2012
- b. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor /Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit, yang berlaku dari 28 Agustus 2012 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2012
- c. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor /Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 3 September 2012, Memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit, yang berlaku dari 28 Agustus 2012 dan akan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2013
- d. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor /Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit, yang berlaku dari 28 Agustus 2013 dan akan berakhir pada tanggal 28 Agustus 2014
- e. Akta perjanjian perpanjangan 6 bulan hingga feb 2015
4. Bahwa setiap 3 bulan sebelum perjanjian berakhir yaitu 3 bulan sebelum tanggal 14 Januari Tergugat I. selalu menghubungi penggugat terkait dengan perpanjangan masa penambahan fasilitas dan perpanjangan perjanjian setiap tahunnya begitupun terhadap perpanjangan selama 6 bulan dari semenjak agustus 2014 hingga Februari 2015, sebelumnya telah disampaikan rencana menambahkan klausul untuk dilakukannya pengurangan fasilitas kredit secara bertahap sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap tahunnya oleh Tergugat I dengan Penggugat, olehkarena itu perpanjangan hanya diberikan selama 6 bulan saja karena setelahnya akan dilakukan perubahan dengan menambahkan klausul pengurangan fasilitas kredit secara bertahap sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap tahunnya.
5. Bahwa olehkarena itu selanjutnya perpanjangan Kredit penggugat oleh Tergugat I hanya diberikan dalam waktu 6 bulan, yaitu dari Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015, dengan rencana akan dilakukan penambahan klausul pengurangan fasilitas kredit secara bertahap setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000.000,-
6. Bahwa sehubungan fasilitas kredit penggugat berupa Pinjaman Rekening Koran dan Promes berulang yang dapat diperpanjang, Tergugat I sebelumnya Tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa perjanjian kredit tidak bisa diperpanjang, bahkan Tergugat I saat itu sedang dalam komunikasi dengan penggugat terkait dengan rencana pengembalian pokok kredit secara bertahap, berupa Penambahan Klausul pengurangan fasilitas kredit secara bertahap setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000.000,-
7. Bahwa saat Penggugat sedang menunggu untuk proses penurunan pokok kredit secara bertahap, berupa Penambahan Klausul pengurangan fasilitas kredit secara bertahap setiap tahunnya sebesar Rp.1.000.000.000,- tanpa

Halaman 4 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Tergugat I. Menyatakan fasilitas kredit penggugat tidak bisa diperpanjang atau diputuskan secara sepihak dan seketika, dan mengharuskan Penggugat untuk mengembalikan seluruh fasilitas kredit Penggugat secara tunai dan seketika yaitu sebesar Rp.6.500.000.000,-, yang tentu saja **penggugat sangat keberatan dan tidak mampu melakukannya karena uang sedang dalam perputaran, sedanagkan ketika memberikan kredit pun kepada Penggugat, Tergugat I melakukannya secara bertahap.**

8. Bahwa kemudian Tergugat I telah menyampaikan suratnya tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama, yang menyatakan Penggugat telah menunggak selama 46 hari untuk PBB dan 46 hari untuk PRK, total sebesar Rp.152.500.981,67 dan meminta Penggugat untuk membayar paling lambat tanggal 24 Maret 2015, dengan perincian Pinjaman Promes Berulang tunggakan pokok sebesar Rp.4.500.000.000,- tunggakan Bunga Rp.45.518.769,82, Late Fee Rp.14.760.526,38 dan Pinjaman Rekening Koran Tunggakan Pokok sebesar Rp.2.000.000.000,- Tunggakan Bunga dan Late Fee Rp.92.221.685,47, apabila tidak Tergugat I, **akan mencantumkan Pinjaman Penggugat kedalam klasifikasi kredit tidak lancar kepada Bank Indonesia yang akan mengakibatkan informasi kredibilitas Penggugat menjadi buruk kepada seluruh perbankan di Indonesia**

Bahwa Penggugat keberatan dengan Perilaku Tergugat I yang mengharuskan Penggugat membayar bunga dan Late fee sebesar Rp.152.500.981,67, dikarenakan pemutusan atau pengakhiran Fasilitas kredit Penggugat bukan kesalahan atau kehendak dari penggugat, dan Tergugat I mengenakan bunga dan late Fee kepada Penggugat tanpa adanya perpanjangan perjanjian kredit karena perjanjian kredit telah diputus sepihak oleh Tergugat I, serta apabila dikembalikan kepada system pembayaran bunga yang dilakukan secara auto debet siap bulannya oleh Tergugat I dari rekening Pengugat dan bunga pinjaman yang hanya 13% Per tahun maka bunga dan late fee selama 46 hari Rp.71.500.000,- tidak sesuai dengan yang ditagihkan oleh Tergugat I kepada penggugat yaitu sebesar Rp.152.500.981,67, dan Pengugat tidak pernah lalai dalam melakukan pembayaran, karena system pembayaran adalah auto debet oleh Tergugat I langsung dari rekening Penggugat, bahkan karena adanya dana yang masuk ke rekening penggugat pada Tergugat I di bulan februari 2015 sebesar Rp.500.000.000, oleh karenanya Penggugat keberatan dengan pengenaan tunggakan bunga dan denda sebesar Rp.152.500.981,67, karena pengenaan tunggakan bunga dan denda sebesar Rp.152.500.981,67 oleh Tergugat I adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum

9. Bahwa Berdasarkan suratnya tertanggal 11 mei 2015, No.S.2015.0652/DIR Business-SAM, Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Penggugat untuk mencicil Rp.35.000.000,- perbulan belum dapat disetujui dikarenakan dengan gambaran Hutang pokok Rp.6.488.505.141,- angsuran selama 120 bulan (10 tahun) ditambah bunga 13% pertahun cicilan adalah Rp.99.565.940,-
 - b. Untuk setiap dana pembayaran dari bouwheer yang masuk ke escrow account agar dipindah bukukan ke rekening oprasional dan

Halaman 5 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan untuk membayar kewajiban kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk, pemindah bukuan tetap berdasarkan surat dari Penggugat kepada PT bank Internasional Indonesia Tbk
- c. penggugat sudah menunggak sejak tanggal 06 Desember 2014
 - d. Hutang pokok Rp.6.488.505.141,-
 - e. Bunga Rp.217.508.146,-
 - f. Denda Rp.361.428.804,-
 - g. dan fasilitas kredit Penggugat diragukan,
 - h. Penggugat disarankan untuk menjual jaminan

Bahwa penggugat sangat keberatan terhadap isi surat Tergugat I tersebut diatas yang menyatakan penggugat telah menunggak sejak tanggal 06 desember 2014 dikarenakan ada dana milik Penggugat yang masuk sebesar Rp.500.000.000,- Kepada Tergugat I pada awal februari 2015, dan karena system pembayaran melalui auto debit dari rekening Penggugat serta perjanjian kredit antara penggugat dan Tergugat I baru berakhir pada bulan Februari 2015 dan juga bertentangan dengan surat Tergugat I tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama, yang menyatakan Penggugat telah menunggak selama 46 hari

Bahwa karena Tergugat I telah memutuskan atau tidak memperpanjang fasilitas kredit penggugat, namun tetap menambahkan bunga dan denda kepada Penggugat tanpa adanya dasar hukum, bahkan Tergugat I melakukan mencantumkan kredir bermasalah yang berlanjut kredit macet kepada Bank Indonesia terhadap pinjaman Penggugat, secara melawan hukum. Maka Tergugat I telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum dengan melanggar hak hak penggugat sebagai konsumen perbankan yang telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian

10. Bahwa Penggugat Menerima surat dari Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 Prihal Persetujuan Penyelesaian Kredit yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

a. Kewajiban per tanggal 23 Desember 2014 segai berikut :

- i. Hutang Pokok Rp.5.606.634.451,10
- ii. Bunga 1.226.205.673,88
- iii. Berjin/Denda 1.586.581.162,89
- iv. Total 8.419.421.287,87

b. Meminta Penggugat Menyerahkan Jaminan SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumpot RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor. Dengan nilai pengalihan Rp.1.500.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membayar bunga.

11. Bahwa kemudian penggugat menerima surat dari Tergugat I No.S.2016.0022/DIR Business-SAM pada tanggal 19 Januari 2016 Prihal Surat Peringatan I yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

11.1 Kewajiban Pembayaran

- i. Hutang Pokok Rp.5.515.723.767,10
- ii. Bunga 1.3756.457.979,20
- iii. Denda 1.704.836.469,35
- iv. Total 8.589.018.215,65

11.2 memperingatkan penggugat membayar sebesar total diatas ditambah dengan bunga dan denda sampai dilakukannya pembayaran selambat lambatnya lima hari sejak tanggal surat ini

Halaman 6 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapannya terhadap surat Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 Prihal Persetujuan Penyelesaian Kredit dan surat Tergugat I No.S.2016.0022/DIR Business-SAM pada tanggal 19 Januari 2016 Prihal Surat Peringatan I, didalam suratnya penggugat tanggal 20 Januari 2016 yang pada intinya penggugat menyampaikan keberatannya dikarenakan hal sebagai berikut :

- a. **Nilai pengalihan Aset Penggugat kepada Tergugat I, SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumput RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor kepada Tergugat I dengan Nilai Rp.1.500.000.000,- adalah sangat kecil bahkan lebih kecil dari nilai taksiran Tergugat I pada tahun 2010 (6 tahun yang lalu) tidak sesuai dengan harga jual yang wajar sesuai nilai pasar yaitu Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah), tentunya akan sangat merugikan Penggugat.**
- b. Periode waktu tebus yang diberikan hanya 6 bulan, yang tentunya untuk waktu saat ini property sedang lesu, jangka waktu 6 bulan adalah sesuatu yang mustahil bagi penggugat untuk mendapatkan harga jual yang layak
- c. Peruntukan Nilai Pengalihan Aset yang hanya Rp.1.500.000.000,- yang akan digunakan untuk membayar bunga,

Bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat adalah wajar karena nilai jaminan milik penggugat **SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumput RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor sesuai harga pasar yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah) yang akan diambil alih oleh tergugat I dengan hanya seharga Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tentunya sangat merugikan penggugat**

13. Bahwa kemudian Tergugat I memberikan suratnya tertanggal 25 Januari 2016 Nomor S.2016.0039/Dir BusineSS-SAM Perihal Surat Peringatan II Yang pada intinya menyampaikan penggugat harus menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu

- i. Hutang Pokok Rp.5.515.723.767,10
- ii. Bunga 1.383.325.862,49
- iii. Denda 1.756.320.220,98
- iv. Total 8.655.369.850,57

Selambat lambatnya lima hari sejak tanggal surat ini, apabila PT Bank Maybank Indonesia Tbk akan Mencantumkan Pinjaman Penggugat ke dalam Klasifikasi Kredit Macet Pada Bank Indonesia yang berakibat akan mempengaruhi informasi kredibilitas Penggugat yang kurang baik (buruk) kepada seluruh perbankan Indonesia.

14. Bahwa Penggugat telah menyampaikan suratnya tanggal 28 Januari 2016 perihal tanggapan surat peringatan 2 untuk PT Nusantara Insan Cemerlang atas surat Tergugat I tertanggal 25 Januari 2016 Nomor S.2016.0039/Dir BusineSS-SAM Perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

14.1 Penggugat merasa kaget karena penggugat sebelumnya telah menyampaikan tanggapannya didalam suratnya tanggal 20 Januari 2016 kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan sampai saat ini belum ada jawaban.

14.2 Bahwa terdapat fakta fakta yang terjadi yaitu :

Halaman 7 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2.1 Adanya keterlambatan perpanjangan fasilitas kredit penggugat pada bulan februari 2015 bukan disebabkan oleh Penggugat, dikarenakan pada bulan bulan sebelumnya telah didiskusikan rencana pengurangan fasilitas secara bertahap sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap tahunnya antara penggugat dan Tergugat I

14.2.2 Setelah lewat masa perpanjangan, tiba tiba Tergugat I memanggil Penggugat ke Jakarta dan memutus perjanjian tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan alasan secara lisan dianggap tidak mampu.

14.2.3 Setelah berjalan beberapa waktu karena perusahaan penggugat tercatat collect di catatan bank Indonesia sehingga mengakibatkan bank bank lain pemberi fasilitas kepada penggugat pun tidak dapat memperpanjang dan ini sangat merugikan penggugat sebagai pelaku usaha

14.2.4 permohonan demi permohonan sudah penggugat layangkan namun tidak ada satu pun tanggapan mengarah kepada penyelesaian dengan cara yang bijak

14.2.5 pada awal bulan januari 2016 penggugat diberikan surat keputusan penyelesaian

14.2.6 setelah kami diskusikan di internal perusahaan maka pada tanggal 20 januari 2016 penggugat menyambut surat keputusan tersebut dengan mengirimkan surat tanggapan yang memasukan sedikit permohonan mengenai tinjauan nilai asset yang akan dialihkan, jangka waktu penjualan/tebus dan mengenai pengosongan selama jangka waktu tersebut

14.2.7 Selam berdiskusi dengan pihak Bank Internasional Indonesia cabang bandung baik martadinata maupun Asia Afrika, penggugat diperlakukan baik, objektif dan cenderung mencari titik tengah untuk penyelesaian bersama, namun diskusi dengan pihak Jakarta /kantor pusat, kami hanya mendapatkan tanggapan yang tidak objektif dan cenderung adanya tekanan tekanan yang menurut penggugat tidak perlu

14.2.8 berdasarkan hal diatas maka penggugat mohon :

14.2.8.1 Tergugat I membatalkan SP2 kepada Penggugat;

14.2.8.2 diskusi untuk merundingkan penyelesaian masalah ini;

14.2.8.3 jika terus menerus dirugikan akan mengajukan penyelesaian kepada Bank Indonesia atau kepada otoritas jasa keuangan.

15. Bahwa tindakan Tergugat I, yang telah menahan uang pembayaran dari klien kepada Penggugat yang masuk ke rekening Penggugat pada Tergugat I (escrow account), sejak tanggal 6 Desember 2014 hingga Januari 2016 sebesar Rp.972.781.374,- dan tindakan Tergugat I mencantumkan pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet kepada Bank Indonesia, merupakan upaya paksa Tergugat I untuk memaksakan kehendaknya agar Penggugat dapat menerima perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, apa yang diminta oleh Tergugat I sebagaimana suratnya tertanggal 19 Maret 2015 No.s.2015.1007/dir.business-commercial banking –RB Jabar perihal Surat Peringatan pertama, suratnya tertanggal 11 Mei 2015 No.S.2015.0652/DIR Business-SAM, Perihal menjawab surat saudara, suratnya tertanggal 25 Januari 2016 Nomor : S.2016.0039/Dir Business SS-SAM, Perihal Surat Peringatan II dan suratnya tertanggal 09 Pebruari 2016 No.S.2016.008/DIR Business-SAM Perihal Menjawab Surat Saudara, tanpa memperdulikan hak hak, alasan-alasan, keberatan keberatan dan kerugian dari Penggugat, dikarena adanya pelanggaran hukum perlindungan oleh Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I tersebut

Halaman 8 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, abuse of power, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri tanpa memedulikan kerugian Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sendiri, Akibat tindakan Tergugat I, yang telah menahan uang pembayaran dari klien kepada Penggugat yang masuk ke rekening Penggugat pada Tergugat I dan mencantumkan pinjaman penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet ke Bank Indonesia, secara melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian karena terhentinya cash flow aliran dana Penggugat, yang mengakibatkan penggugat Kehilangan usaha, Diputuskannya dan dibatalkannya perjanjian dengan konsumen, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.000,- pertahun yang seharusnya dapat diperolehnya minimal selama usia produktif dari pemilik perusahaan yaitu Billy subekti sebagai Pribadi selaku pemilik Perusahaan, yaitu sejak dari terhentinya usaha perusahaan pada tahun 2015 saat itu usia Billy subekti 46 tahun hingga usia 65 tahun adalah selama 19 tahun, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak Rp.2.000.000.000,- X 19 maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.38.000.000.000,-, (tiga puluh delapan miliar rupiah)

16. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada penggugat, No.S.2016.0085/DIR Business-SAM pada tanggal 9 Februari 2016 Perihal menjawab surat saudara yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk penyelesaian kredit telah diberikan waktu untuk penyelesaian melalui pengembalian asset bogor senilai Rp.1.500.000.000
- b. Bahwa atas setoran yang penggugat lakukan sejak menunggak hingga januari 2016 sebesar Rp.972.781.374,- telah terlebih dahulu digunakan untuk mengurangi pokok
- c. Pihak bank dapat memperpanjang batas waktu penawaran penyelesaian sesuai surat bank No.s.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016, hingga batas waktu tanggal 29 Februari 2016

17. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada penggugat, No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Aset Management pada tanggal 7 April 2016 Perihal Menjawab Catatan Saudara, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Masa tebus tetap 6 bulan
- b. Nilai pengalihan Menjadi Rp.1.750.000.000,-
- c. Kewajiban penggugat per tanggal 07 April 2016
 - i. Hutang Pokok Rp.5.417.154.315,20
 - ii. Bunga Rp.1.836.560.431,78
 - iii. Denda Rp.2.031.873.380,25
 - iv. Total Rp.9.285.588.127,23

18. Bahwa kembali penggugat menyampaikan suratnya kepada Tergugat I tertanggal 12 April 2016 yang pada intinya penggugat menyampaikan sebagai berikut

Halaman 9 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak awal keterlambatan proses perpanjangan diakibatkan oleh Tergugat I dimana penggugat baru diberi tahu setelah masa kontrak habis dan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya
- b. Akibat dari adanya pencantuman pinjaman penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit Macet oleh Tergugat I pada Bank Indonesia, mengakibatkan rekening penggugat pada bank pemberi fasilitas lainnya menjadi terblokir dimana pembayaran klien kepada penggugat juga mengandung biaya pokok dan pajak Negara ikut terblokir, sehingga penggugat tidak bisa memutar modal yang tertahan dan terhambatnya setoran pajak Negara
- c. Hal tersebut telah menyebabkan penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan omset dan kemampuan membayar kewajiban
- d. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan penggugat yang telah lama dilakukan dan tidak kunjung selesai, terus penggugat upayakan melalui mengirimkan berkali kali surat surat permohonan, telah menjadikan beban tambahan yang fantastis yaitu dari pokok Rp.5.000.000.000,- menjadi Rp.9.000.000.000,-
- e. Adapun solusi yang ditawarkan Tergugat I pada akhir 2015 sangat menekan penggugat nilai kewajiban penggugat yang terus membengkak dan waktu yang diberikan kepada penggugat untuk menimbang sangat pendek sedangkan nilai pengalihan asset penggugat di 2016 sangat rendah dibawah penilaian 2010
- f. Berdasarkan hal hal diatas Tergugat I telah menyebabkan banyak kerugian bagi penggugat secara sistemik dan telah mematikan usaha penggugat yang sudah bermitra dan berbagi keuntungan selama bertahun tahun, oleh karenanya sesuai dengan surat permohonan kami yang terakhir awal 2016 penggugat akan berdiskusi dengan Otoritas Jasan Keuangan agar tidak salah dalam melangkah,

19. Bahwa berdasarkan surat PT Bank Maybak Indonesia Tbk kepada penggugat, No.S.2016.0232/DIR CFS-AQM pada tanggal 20 April 2016 perihal Surat Peringatan III yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

19.1 Total kewajiban atas pinjaman adalah sebagai berikut :

19.1.1 Hutang Pokok Rp.5.417.154.315,20

19.1.2 Bunga Rp.1.843.939.622,38

19.1.3 Denda Rp.2.1.47939.997,59

19.1.4 Total Rp.9.409.003.935,17

19.2 Pihak PT Bank Maybank Indonesia Tbk akan melakukan hal sebagai berikut :

19.2.1 pemasangan plang dan setiker dalam pengawasan bank pada jaminan

19.2.2 mengajukan proses eksekusi pelelangan jaminan

20. Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2016 Penggugat menghadiri undangan Tergugat I dan telah disepakati hal sebagai berikut :

- a. Utang pokok yang harus dibayar adalah sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah)
- b. Jangka waktu untuk pelunasan tersebut dapat diangsur selama 15 (lima belas) tahun

Halaman 10 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama diangsur diberikan bunga restrukturisasi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) setiap bulannya
- d. tidak ada pelepasan jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat I
- e. Tergugat I akan menghitung besaran bunga restrukturisasi 0,3% (nol koma tiga persen) yang diakumulasi dengan cicilan pelunasan setiap bulannya yang akan diinformasikan kepada Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I yang dikirim Pyttori Widjaja kepada penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 4 Mei 2016 secara elektronik yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

Dengan Skema/Ilustrasi perhitungan per tanggal di atas maka plafond restruktur adalah Rp.5.417.154.315,20 dengan Jangka waktu cicilan 15 tahun (180 Bulan) termasuk Grace period(GP) 6 bulan, suku bunga 13,5% maka cicilan selama masa GP Rp.62.974.418,- dan setelah GP menjadi Rp.71.796.300,- (dimulai cicilan bulan ke 7) belum termasuk cicilan extracomp per bulan Rp.59.739.447,39 + Rp.110.590.653,13 = Rp.170.330.100,52 per bulan selama 6 kali, yang mana isi surat tersebut tidak sesuai dengan hasil pertemuan Penggugat dengan PT Bank Maybank Indonesia tanggal 2 Mei 2016

22. Bawa Penggugat menyampaikan keberatannya terhadap surat Tergugat I yang dikirim Pyttori Widjaja kepada penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 4 Mei 2016 secara elektronik, melalui surat Kuasa Hukum penggugat Tertanggal 12 Mei 2016

23. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada penggugat, No.S.2016.0384/DIR CFS-BB & AQM pada tanggal 15 Juni 2016 perihal tanggapan surat penggugat yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- a. Kewajiban Penggugat per tanggal 15 Juni 2015
 - i. Hutang Pokok Rp.5.417.154.315,20
 - ii. Bunga Rp.2.190.346.781,91
 - iii. Denda Rp.2.390.549.999,30
 - iv. Total Kewajiban Rp.9.998.051.096,41
- b. Bahwa penyelesaian kredit Penggugat mengacu pada surat Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 dan No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Aset Management pada tanggal 7 April 2016
- c. Sesuai pembicaraan tanggal 02 Mei 2016 di kantor Pusat Tergugat I tetap mengacu kepada hal diatas
- d. Untuk permohonan jangka waktu angsuran hingga 20 tahun dan pelepasan jaminan di perumahan adipura Bandung belum bisa dipenuhi
- e. Kembali Tergugat I mengundang penggugat Untuk melakukan pertemuan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 yang telah dihadiri oleh Penggugat, namun tidak ada menghasilkan penyelesaian

24. Bahwa atas adanya, tindakan Tergugat I yang telah melakukan hal sebagai berikut:

- a. Tidak memperpanjang atau memutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa adanya penurunan/ pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit

Halaman 11 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana yang dijanjikan dikarenakan Setiap pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat dilakukan oleh Tergugat I secara bertahap, olehkarenanya tidak mungkin Penggugat untuk dapat mengembalikan utang Pokok Rp.6.488.505.141,- secara tunai dan sesetika dengan jumlah keseluruhan, dikarenakan uang sedang berada dalam perputaran usaha, sedangkan Tergugat I, sebelumnya menjanjikan kepada Penggugat akan melakukan penambahan klausul untuk melakukan penurunan kewajiban pokok fasilitas secara bertahap.,

- b. memutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa adanya penurunan/ pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit penggugat sebagaimana yang dijanjikan dikarenakan Setiap pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat dilakukan oleh Tergugat I secara bertahap, olehkarenanya tidak mungkin Penggugat untuk dapat mengembalikan utang Pokok Rp.6.488.505.141,- secara tunai dan sesetika dengan jumlah keseluruhan, dikarenakan uang sedang berada dalam perputaran usaha, sedangkan Tergugat I, sebelumnya menjanjikan kepada Penggugat akan melakukan penambahan klausul untuk melakukan penurunan kewajiban pokok fasilitas secara bertahap.,
- c. Tergugat I Menyatakan Penggugat menunggak selama 46 hari untuk PBB dan 46 hari untuk PRK, total sebesar Rp.152.500.981,67 berdasarkan suratnya tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama, yang menyatakan Penggugat telah menunggak, dan meminta Penggugat untuk membayar paling lambat tanggal 24 Maret 2015.
- d. Berdasarkan suratnya tertanggal 11 mei 2015, No.S.2015.0652/DIR Business-SAM, Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut :
 1. penggugat sudah menunggak sejak tanggal 06 Desember 2014
 2. Penggugat disarankan untuk menjual jaminan
- e. Penilaian Objek jaminan Milik Penggugat dibawah harga yang patut dan wajar, Merupakan Perbuatan Melawan hukum oleh Tergugat I, / Penilaian Jaminan milik Penggugat **SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumput RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor** yang akan diambil alih oleh tergugat I dengan hanya seharga Rp.1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal harga sesuai harga pasar yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) tentunya sangat merugikan penggugat .
- f. Tergugat I mencantumkan Penggugat sebagai debitur kredit tidak lancar/kredit macet kepada Bank Indonesia secara melanggar hukum sebagai pemaksaan kehendak terhadap Penggugat untuk menerima dan memenuhi apa yang menjadi akibat hukum dari perubutan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I diatas, padahal Ada uang Penggugat yang sejak masuk kepada Tergugat I

Halaman 12 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- adalah perbuatan melanggar hukum

25. Bahwa oleh karena Tidak adanya penyelesaian yang adil, walaupun penggugat telah mengupayakannya baik dengan surat menyurat, maupun bertemu langsung dengan Tergugat I maka Penggugat membuat pengaduan kepada Turut Tergugat I, sebagaimana suratnya tanggal 8 Agustus 2016 melalui Kuasa Hukum.
26. Bahwa atas surat pengaduan penggugat, Turut Tergugat I telah menyampaikan surat jawabannya kepada penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2016, dan telah pula menyampaikan suratnya kepada Tergugat I, Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menyampaikan kepada Tergugat I untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan, diatur bahwa Pelaku jasa keuangan wajib segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan konsumen paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
27. Bahwa atas surat Turut Tergugat I kepada Tergugat I, Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat, Tergugat I tidak menindak lanjutinya.
28. Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat menerima surat dari Tergugat I No.S.2018.0-BB AQM tanggal 10 Januari 2018 perihal peringatan terakhir, yang pada intinya menyampaikan kepada Penggugat, akan melakukan Pemasangan Plang/Sticker tanah dan bangunan dalam pengawasan bank, dan mengajukan Proses Somasi/Aanmaning dan eksekusi jaminan ke pengadilan ke pengadilan negeri dan lelang eksekusi hak tanggungan ke KPKNL setempat, Hutang Pokok Rp.4.919.377.53120, Bunga 6.540.771.819,24, Denda Rp.5.021.881.446,08, Total Rp.16.482.030.796,52 tentunya apa yang dilakukan Tergugat I tersebut tidak menindak lanjuti surat Turut Tergugat I kepada Tergugat I, Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Prihal penanganan Pengaduan Konsumen
29. Bahwa kemudian Penggugat menerima surat dari Tergugat II No.0100/CABL-JKT/III/2018 perihal Pemberitahuan Surat Perintah Kerja dari Tergugat I no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 kepada Tergugat II
30. Bahwa atas tindakan Tergugat I sebagai berikut :
 - a. Tergugat I tidak memperpanjang atau memutuskan fasilitas kredit Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa adanya penurunan terhadap utang pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- per tahun sebagaimana yang dijanjikan Tergugat I kepada penggugat, sedangkan Penggugat sedang menunggu realisasi dari janji Tergugat I tersebut, dan Tergugat I meminta pengembalian seluruh utang pokok dengan seketika dan sekaligus yang tidak mungkin

Halaman 13 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dapat penuhi karena uang sedang berada pada perputaran usaha ;

- b. Upaya Pengambil alihan Objek jaminan milik Penggugat dibawah harga yang patut dan wajar oleh Tergugat I, **SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumpit RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor** yang akan diambil alih oleh tergugat I dengan hanya seharga Rp.1.500.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta rupiah) padahal harga sesuai harga pasar yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah) tentunya sangat merugikan penggugat
- c. Pencantuman pinjaman Penggugat kedalam kredit bermasalah dan kredit macet kepada Bank Indonesia yang telah merugikan penggugat
- d. berdasarkan surat tergugat I kepada penggugat, No.S.2016.0384/DIR CFS-BB & AQM pada tanggal 15 Juni 2016 perihal tanggapan surat penggugat yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :
 - i. Kewajiban Penggugat per tanggal 15 Juni 2015
 1. Hutang Pokok Rp.5.417.154.315,20
 2. Bunga Rp.2.190.346.781,91
 3. Denda Rp.2.390.549.999,30
 4. **Total Kewajiban Rp.998.051.096,41**
 - ii. Bahwa penyelesaian kredit Penggugat mengacu pada surat Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 dan No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Aset Management pada tanggal 7 April 2016
 - iii. Sesuai pembicaraan tanggal 02 Mmei 2016 di kantor Pusat Tergugat I penyelesaian kredit Penggugat tetap mengacu kepada hal diatas
 - iv. Untuk permohonan jangka waktu angsuran hingga 20 tahun dan pelepasan jaminan di perumahan adipura Bandung belum bisa dipenuhi
 - v. Kembali Tergugat I mengundang penggugat Untuk melakukan pertemuan pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 yang telah dihadiri oleh Penggugat, namun tidak ada menghasilkan penyelesaian
- b. Kemudian dengan surat Tergugat I No.S.2018.0-BB AQM tanggal 10 januari 2018 perihal peringatan terakhir, yang pada intinya menyampaikan kepada Penggugat, Hutang Pokok Rp.4.919.377.531,- Bunga Rp.6.540.771.819,- Denda Rp.5.021.881.446,08 Total Rp.16.482.030.796.52 dan akan melakukan Pemasangan Plang/Sticker tanah dan bangunan dalam pengawasan bank, dan mengajukan Proses Somasi/Aanmaning dan eksekusi jaminan ke pengadilan ke pengadilan negeri dan lelang eksekusi hak tanggungan ke KPKNL setempat,
- c. Tergugat I memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang terhadap jaminan Penggugat

Halaman 14 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I tersebut tidak menindak lanjuti surat Turut Tergugat I kepada Tergugat I Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Prihal penanganan Pengaduan Konsumen oleh karenanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

31. Bahwa perlindungan konsumen terhadap nasabah perbankan telah diatur didalam **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

32. Bahwa atas adanya, tindakan Tergugat I yang telah melakukan hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I **tidak memperpanjang** atau memutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa adanya penurunan/ pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit penggugat seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum **hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan ;**
- b. Tergugat I Menyatakan Penggugat menunggak selama 46 hari untuk PBB dan 46 hari untuk PRK, total sebesar Rp.152.500.981,67 berdasarkan suratnya tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama, yang menyatakan Penggugat telah menunggak, dan meminta Penggugat untuk membayar paling lambat tanggal 24 Maret 2015. padahal Ada uang Penggugat yang masuk kepada Tergugat I sejak Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- **hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan**
- c. **Bahwa Tergugat I Menyatakan penggugat sudah menunggak sejak tanggal 06 Desember 2014, sebagaimana suratnya tertanggal 11 mei 2015, No.S.2015.0652/DIR Business-SAM, padahal Ada uang Penggugat yang sejak masuk Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan**
- d. Upaya Pengambil alihan Objek jaminan milik Penggugat dibawah harga yang patut dan wajar oleh Tergugat I, **SHM 363 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumpit RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor** yang akan diambil alih oleh tergugat I dengan hanya seharga Rp.1.500.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta rupiah) padahal harga sesuai harga pasar yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah) tentunya sangat merugikan penggugat juga merupakan upaya memaksakan penggugat untuk menerima pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I
- e. **Pencantuman pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet kepada Bank Indonesia secara tidak sah dan melanggar hukum oleh Tergugat I, sebagai tindakan abuse of power untuk memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk**

Halaman 15 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat I yaitu baik pemutusan secara sepihak fasilitas kredit penggaut maupaun pengambil alihan objek jaminan milik penggugat dengan harga murah untuk mencari keuntungan sendiri, tanpa peduli akan kerugian yang dialami penggugat padahal Ada uang Penggugat yang sejak masuk Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan

- f. Bahwa Tergugat I menaikan jumlah tagih Penggugat secara sepihak secara melawan hukum dengan menambahkan bunga dan denda tanpa adanya dasarukum karena perjanjian telah diputuskan Tergugat I secara sepihak, sehingga Hutang Pokok Rp.4.919.377.531,- Bunga Rp.6.540.771.819,- Denda Rp.5.021.881.446,08 Total hutang Penggugat menjadi Rp.16.482.030.796.52, hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan
- g. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dengan tidak menindak lanjuti surat Turut tergugat I kepada Tergugat I, Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Prihal penanganan Pengaduan Konsumen, hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan dan menunjukan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I atau menunjukan adanya itikad buruk dari Tergugat I
- h. Perbuatan Tergugat I memberikan Surat perintah kerja Kepada Tergugat II dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang terhadap jaminan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk memaksakan pengggugat untuk menerima perbuatan Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, serta menunjukan adanya itikad buruk dari tergugat I

Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan diatas, atas Perilaku atau tindakan Tergugat I sebagaimana di uraikan atas, Maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

33. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa adanya penurunan/ pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit penggugat sebagaimana yang dijanjikan oleh tergugat I kepada penggugat, adalah tidak sesuai dengan janji janji baik yang dilakukan sebelum pemutusan maupun brosur brosur atau dokumen pengumuman informasi tentang prodak perbankan adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR

Halaman 16 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA KEUANGAN yang menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

34. Bahwa Perbuatan Tergugat I sebagai berikut :

- a. Menyatakan Penggugat menunggak selama 46 hari untuk PBB dan 46 hari untuk PRK, total sebesar Rp.152.500.981,67 berdasarkan suratnya tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama, yang menyatakan Penggugat telah menunggak, dan meminta Penggugat untuk membayar paling lambat tanggal 24 Maret 2015. padahal Ada uang Penggugat yang masuk kepada PT Bank Internasional Tbk sejak Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,-
- b. Menyatakan penggugat sudah menunggak sejak tanggal 06 Desember 2014, padahal Ada uang Penggugat yang sejak masuk Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan

Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN sebagai berikut :

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil;

Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku

Halaman 17 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

35. Bahwa perbuatan Tergugat I memberikan Penilaian Objek jaminan dibawah harga yang patut dan wajar sebagaimana dalam surat dari Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 dan No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Aset Management pada tanggal 7 April 2016 yang pada intinya menyampaikan kepada Penggugat agar Menyerahkan Jaminan SHM 263 atas nama Tjutju Achadiat, Kp Kebon Rumput RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor. Dengan nilai pengalihan pada awalnya sebesar Rp.1.500.000.000,- kemudian dinaikan menjadi Rp.1.750.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membayar bunga adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Pasal 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN, Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil;

36. Bahwa perbuatan Tergugat I mencantumkan pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet kepada Bank Indonesia tanpa di dasari alasan hukum yang benar sebagai upaya Tergugat I untuk memaksakan kehendak kepada Penggugat, abuse of power agar penggugat menerima perbubatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I baik pemutusan sepihak terhadap fasilitas kredit penggugat maupun pengambil alihan jaminan milik penggugat dengan harga murah, padahal Ada uang Penggugat yang masuk Kepada Tergugat I, sejak Januari 2015 sebesar Rp.500.000.000,- hingga Bulan Januari 2016 sebanyak Rp.972.781.374,- telah melanggar ketentuan Pasal 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN point b. Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan Pasal 4 ayat 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

37. Bahwa Tergugat I menaikan jumlah tagihan bunga dan denda Penggugat secara sepihak secara melawan hukum yang terakhir tagihan Penggugat menjadi Hutang Pokok Rp.4.919.377.531,- Bunga Rp.6.540.771.819,- Denda Rp.5.021.881.446,08 Total Rp.16.482.030.796.52 adalah perbuatan melawan hukum bertentangan dengan

Pasal 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN, Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil;

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen

Halaman 18 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Bahwa tentunya apa yang dilakukan Tergugat I tersebut dengan memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang terhadap jaminan Penggugat tidak menindak lanjuti surat Otoritas Jasa Keuangan kepada Tergugat I, **merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I untuk memaksakan kehendaknya kepada penggugat untuk menerima perbuatan Perbuatan, serta menunjukan adanya itikad buruk dari tergugat I, yang sangat merugikan Penggugat** adalah merupakan perbuatan melanggar Hukum bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN :

Pasal 2 Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 32

- (1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 35

- (1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen;

Halaman 19 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.;

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.
- (2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.;

Pasal 37 :

Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai lain.;

Pasal 38 :

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

39. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan yaitu atas perilaku tergugat I yang telah melanggar hukum dengan memutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa adanya penurunan/ pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit penggugat sebagaimana yang dijanjikan oleh tergugat I kepada Penggugat, dimana kewajiban pokok penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.4.919.377.531,- maka adalah patut dan wajar serta berdasarkan hukum dan keadilan apabila Penggugat hanya diwajibkan untuk membayar tunggakan pokok saja kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp.4.919.377.531,- tanpa adanya bunga dan denda ;

40. Bahwa Akibat tindakan/ Perbuatan Tergugat I, yang telah menahan uang pembayaran dari klien kepada Penggugat yang masuk ke rekening Penggugat pada Tergugat I (escrow account), sejak tgl 06 des 2014 hingga Januari 2016 sebesar Rp.972.781.374,- dan telah melakukan Pencantuman Pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet kepada Bank Indonesia secara melanggar hukum, tanpa didasari alasan hukum yang syah

Halaman 20 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, yang hanya sebagai upaya tergugat I untuk memaksakan kehendak, yang merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau abuse of power terhadap penggugat, agar penggugat menerima segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN :

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat penggugat tidak dapat melaksanakan usahanya yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.000,- setiap tahun, apabila dihitung semenjak tahun 2015 usia pemilik perusahaan Billy Subekti 46 tahun hingga selama usia produktif Billy Subekti yaitu sampai 65 tahun atau selama 19 Tahun, maka kerugian penggugat yaitu sebesar Rp.38.000.000.000,-

Maka adalah Patut dan wajar berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara apabila Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah)

41. Bahwa upaya Pengambil alihan Objek jaminan milik Penggugat dibawah harga yang patut dan wajar oleh Tergugat I, **SHM 363 atas nama Tjuntu Achadiat, Kp Kebon Rumpit RT/RW 01/03 Pasir Jambu Bogor** yang akan diambil alih oleh tergugat I sebagai upaya paksa untuk memaksakan Penggugat untuk menerima perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, apalagi dengan penilaian objek jaminan yang hanya seharga Rp.1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal harga pasar yaitu sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) tentunya sangat merugikan penggugat
42. Bahwa Tergugat I menaikkan jumlah tagih Penggugat secara sepihak secara melawan hukum dengan menambahkan bunga dan denda tanpa adanya

Halaman 21 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Hukum karena perjanjian telah diputuskan Tergugat I secara sepihak, awalnya Hutang Pokok hanya Rp.4.919.377.531,- menjadi ditambah Bunga Rp.6.540.771.819,- atau lebih dan Denda Rp.5.021.881.446,08 atau lebih sehingga Total hutang Penggugat menjadi Rp.16.482.030.796.52, atau lebih hal tersebut merupakan Pelanggaran hukum terhadap Hak Hak penggugat Sebagai konsumen di bidang perbankan ;

43. Bahwa Perbuatan Tergugat I memberikan Surat perintah kerja Kepada Tergugat II dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang terhadap objek jaminan Penggugat sebagai berikut

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumput RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tanpa menghiraukan surat dari Turut Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran undang undang perlindungan konsumen dengan Penggugat, **merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I untuk memaksakan kehendaknya kepada pengggugat untuk menerima perbuatan Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, serta menunjukan adanya itikad buruk dari tergugat I, yang sangat merugikan Penggugat ;**

44. Bahwa meskipun telah adanya gugatan dari Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I tetap melaksanakan lelang Pertama dan Lelang Kedua terhadap tanah dan bangunan jaminan Penggugat, yaitu terhadap Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung, dan terhadap Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3 pada hari Kamis 06 September 2018 dan Kamis tanggal 23 Agustus 2018 juga melaksanakan lelang pertama

Halaman 22 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumput RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor walaupun telah diperintahkan penghentian lelang oleh hakim mediator dalam sidang mediasi, walaupun tidak ada pembelinya namun lelang tetap dilaksanakan, hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik, atau adanya itikad buruk dari Tergugat I, tidak melaksanakan surat Otoritas Jasa Keuangan, Turut Tergugat I kepada Tergugat I, **Nomor : S.78/KR.02221/2016 tanggal 18 Agustus 2016, Prihal penanganan Pengaduan Konsumen, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I untuk memaksakan kehendaknya kepada penggugat untuk menerima perbuatan Perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, serta menunjukan adanya itikad buruk dari tergugat I, untuk merugikan Penggugat, sangat bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN ;**

45. Bahwa Ketidak hadirannya Tergugat I secara langsung, baik direksi atau minimal bagian yang mempunyai kewenangan langsung dalam menentukan keputusan terhadap permasalahan Penggugat pada sidang mediasi, yang hanya menghadirkan kuasa yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan, menunjukan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan dengan Penggugat secara musyawarah sangat bertentangan dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

46. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I untuk memaksakan kehendaknya, juga penilaian terhadap jaminan yang tidak sepadan atau tidak sesuai dengan harga yang layak sesuai pasar maka Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan putusan Provisi, yang isinya

1. Memerintahkan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan proses peralihan hak atau membantu Proses kegiatan peralihan hak (jual beli lelang sewa gadai) terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997

Halaman 23 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
2. Menetapkan sebelum adanya Keputusan Hukum tetap dalam perkara ini, Tanah dan Bangunan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan melarang Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya melakukan proses eksekusi pengosongan paksa atau kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
3. Menghukum Tergugat I, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan Provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
47. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, maka mohon Pengadilan Negeri Bandung melakukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan LL. RE. Martadinata No.23 Bandung ;

Maka berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas para Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mengadili untuk memutuskan :

Halaman 24 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Bahwa Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan putusan Provisi, yang isinya :

1. Memerintahkan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan proses peralihan hak atau membantu Proses kegiatan peralihan hak (jual beli lelang sewa gadai) terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumput RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten BogorTanpa adanya persetujuan dari penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

2. Menetapkan sebelum adanya Keputusan Hukum tetap dalam perkara ini, Tanah dan Bangunan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan melarang Tergugat IPT Bank Maybank Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya melakukan proses eksekusi pengosongan paksa atau kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumput RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor

Halaman 25 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tergugat IIPT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya membaya ruang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isiputusan Provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkansampai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan putusan dalam pokok perkara, yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, yang tidak memperpanjang atau mutuskan fasilitas kredit penggugat secara sepihak, merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, yang telah menahan uang pembayaran dari klien (bouwheer) kepada Penggugat yang masuk ke rekening Penggugat pada Tergugat I (escrow account) **merupakan perbuatan melawan hukum ;**
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Mencantumkan Pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah / kredit macet kepada Bank Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. **Menyatakan Perbuatan Tergugat I menaikan jumlah tagih Penggugat secara sepihak** dengan menambahkan Bunga dan atau Denda, **merupakan perbuatan melawan hukum ;**
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan total kewajiban pembayaran Penggugat kepada tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, hanya sebesar utang pokoknya saja yaitu Rp.4.919.377.531,- (empat milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus tiga puluh satu rupiah) tanpa adanya penambahan bunga dan denda
9. Menyatakan melanggar hukum, cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum, Surat Perintah Kerja Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, kepada Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang dengan suratnya no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang ;
10. Menyatakan cacat hukum, melanggar hukum, tidak sah, batal demi hukum semua proses pra lelang dan atau lelang, yang dimohonkan atau diajukan oleh Tergugat I Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank

Halaman 26 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Indonesia Tbk dan Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang yang dilakukan terhadap objek jaminan Penggugat sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
11. Menghukum Tergugat I PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus
12. Menghukum Tergugat I, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan diucapkan sampai dilaksanakan
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, Putusan serta merta walaupun ada upaya banding dan kasasi

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing telah datang menghadap para Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sebagai mediator;

Halaman 27 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat II atas perbaikan gugatan tersebut telah mengajukan tanggapannya tertanggal 2 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 2 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II , telah mengajukan jawaban tertulisnya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I ;

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL KARENA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN FAKTA HUKUMNYA.

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Obscuur Libel* dan oleh karenanya Gugatan Penggugat *a- quo* patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke verklaard*), berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Gugatan angka 2 yang meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta hukum (*feitelijke grond*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a-quo* sama sekali tidak jelas sebagaimana akan Tergugat I uraikan di bawah ini.
4. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat I itu sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KU H Perdata;
5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 14 Januari 2009 jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 001/SKU/DIR6-CR4/BDG/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dan dilegalisasi oleh jenni Mariani Raspati S.H., Notaris di Bandung, berikut perubahan dan perpanjangannya terakhir Akta Perubahan No. 74 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Erny Kencanawati S.H., M.H., Notaris di Bandung, dimana jika ada tindakan Penggugat maupun Tergugat I yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kredit maka perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai wanprestasi (*default*). Oleh karenanya, jelas terbukti fakta hukumnya, tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daacf*).

Halaman 28 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat *a-quo*, seolah-olah menyatakan Perbuatan Tergugat I berupa:
 - a. tidak memperpanjang atau memutuskan fasilitas kredit Penggugat secara sepihak;
 - b. menahan uang pembayaran dari klien (*bouwheer*) kepada Penggugat yang masuk rekening Penggugat pada Tergugat I (*escrow account*);
 - c. mencantumkan pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah/kredit macet kepada Bank Indonesia;
 - d. menaikkan jumlah tagihan Penggugat secara sepihak dengan menambahkan bunga dan atau denda;
 - e. memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II No.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang;dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal faktanya, tindakan-tindakan tersebut adalah kewenangan yang dimiliki bank dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ;
7. Hal ini jelas membuktikan, bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya kepada Tergugat II, khususnya dalam mengkuifikasikan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan yang melawan hukum, hanyalah didasarkan pada asumsi subjektif Penggugat belaka;
8. Bahwa dalil yang didasarkan pada suatu asumsi subjektif (tanpa jelas dasar hukumnya], merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (*ofocuur libel*) ;
9. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, halaman 455-456, menyebutkan bahwa dalam merumuskan posita atau dalil gugatan dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi ;
10. Bahwa atas kekeliruan Penggugat dalam merumuskan posita atau dalil gugatan sebagai dalil Perbuatan Melawan Hukum sedangkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat *a-quo* mengandung cacat formil *obscuur libel* (kabur/tidak jelas), yang karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nieton vankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Tergugat I mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

B. HASIL MEDIASI TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

12. Tergugat I menolak secara tegas Posita Penggugat pada angka 44 dan 45 yang menyinggung hasil mediasi perkara aquo.

Halaman 29 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa nampaknya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya perlu diberikan pencerahan terkait pemaknaan dan penggunaan pasal 35 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

14. **Pasal 35 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan** "Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, *pernyataan dan penakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat diautentikasi sebagai alat bukti* dalam proses persidangan perkara",

15. Bahwa faktanya Penggugat mencantumkan hasil mediasi dalam perubahan gugatannya, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

C. HAL-HAL YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO ;

16. Bahwa sebelum Tergugat 1 menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat terlebih dahulu MOHON AKTA₂ terhadap segala sesuatu yang telah diakui Penggugat, karena apa yang diakui oleh Penggugat maka hal tersebut terbukti secara sah dan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, vide Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUH Perdata,

Pasal 174 HIR: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

Pasal 1925 KHUPerdata: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"

17. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- a. **Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971**, "Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti"
- b. **Putusan No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974**, "Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah"

18. Bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat mempunyai utang berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.2.000.000.000.- dan Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp. 4.500.000.000.-, vide Posita Penggugat halaman 2 angka 3 (Tentang Duduk Perkaranya).
- b. Atas utang-utang tersebut, Penggugat telah memberikan Jaminan kepada Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik ("SHM") No.2071/Desa Derwati seluas 84 m2 an. Wawan Setiawan, SHM No.2390/Kelurahan Turangga seluas 393 m2 an. Achadiyat dan SHM No.363/Desa Pasirjambu seluas 1.540 m2 an. Tjutju Achadiyat, vide Posita Penggugat halaman 2 angka 3

Halaman 30 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tentang Duduk Perkaranya).;

D. PENGGUGAT LALAI DALAM MEMBAYAR UTANGNYA ;

19. Sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat I yang telah menikmati pinjaman kredit berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran z(PRI<) sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp. 4.500.000.000.-, vide Posita Penggugat halaman 2 angka 3 (Tentang Duduk Perkaranya).
20. Bahwa pinjaman kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 14 Januari 2009 jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 001/SKU/DIR6- CR4/BDG/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dan dilegalisasi oleh Jenni Mariani Raspati S.H., Notaris di Bandung, berikut perubahan dan perpanjangannya terakhir Akta Perubahan No. 74 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Erny Kencanawati S.H., M.H., Notaris di Bandung, ("Perjanjian Kredit") terdiri dari:
- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas PRK") sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar Rupiah);
 - b. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang ("Fasilitas PPB") sebesar Rp.4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta Rupiah).
21. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I, baik berupa utang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya, maka selain terikat dengan ketentuan Pasal 1311 KUHPerdara, Penggugat telah menyerahkan Jaminan kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terbukti berdasarkan:
- a. SHM No.2071/Desa Derwati seluas 84 m2 an. Wawan Setiawan dan telah dibebankan:
 - 1) Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.158.925.000.- berdasarkan SHT No.6720/2009 tertanggal 24 September 2009;
 - 2) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.106.875.000.- berdasarkan SHT No.3249/2010 tertanggal 28 April 2010;
 - 3) Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.79.000.000.- berdasarkan SHT No.91/2011 tertanggal 12 Januari 2011;
 - b. SHM No.2390/Kelurahan Turangga seluas 393 m2 an. Achadiyat dan telah dibebankan:
 - 1) Hak Tanggungan Peringkat 1 sebesar Rp.1.057.000.000.- berdasarkan SHT No.1089/2009 tertanggal 10 Maret 2009;
 - 2) Hak Tanggungan Peringkat U sebesar Rp.1.383.800.000.- berdasarkan SHT No.6726/2009 tertanggal 24 September 2009;
 - 3) Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.15.300.000.- berdasarkan SHT No.58/2011 tertanggal 11 Januari 2011;
 - 4) Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar Rp.1.400.000.000.- berdasarkan SHT No.I 1553/2014 tertanggal 27 Oktober 2014;
 - c. SHM No.363/Desa Pasirjambu seluas 1.540 m2 an. Tjutju Achadiyat dan telah dibebankan:

Halaman 31 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1.704.200.000.- berdasarkan SHT No.2754/2010 tertanggal 23 April 2010;
 - 2) Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.45.900.000.-, berdasarkan SHT ANo.8124/2010 tertanggal 2 November 2010;
 - 3) Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.59.040.000.- berdasarkan SHT No.1687/2011 tertanggal 1 Maret 2011;
 - 4) Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar Rp.1.500.000.000.- berdasarkan SHT No.14323/2014 tertanggal 4 Desember 2014.
(selanjutnya disebut sebagai "Obyek Jaminan")
22. Bahwa faktanya, Penggugat telah lalai dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat I yang mengakibatkan hutang pokok dan bunga tidak dapat dibayarkan sesuai jadwal.
23. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 203, disebutkan sebagai berikut:
- "Untuk menentukan seorang Debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:
- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
 - b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru,
 - c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat."
24. Berdasarkan doktrin hukum tersebut, maka perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran atas utang-utangnya secara tertib setiap bulannya adalah merupakan perbuatan wanprestasi.
25. Bahwa terhadap wanprestasinya Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah memberikan peringatan/somasi sebagaimana terbukti berdasarkan :
- a. Surat Tergugat I No.S.2016.0022/DIR Business-SAM tanggal 19 Januari 2016, perihal : Surat Peringatan I;
 - b. Surat Tergugat I No.S.2016.0039/DIR Business-SAM tanggal 25 Januari 2016, perihal : Surat Peringatan II;
 - c. Surat Tergugat I No.S.2016.0232/DIR Business-SAM tanggal 20 April 2016, perihal : Surat Peringatan III;
 - d. Surat Tergugat I No.S.2018.0069/DIR CFS-BB & AQM tanggal 10 Januari 2018 Perihal : Surat Peringatan Terakhir.
26. Bahwa meskipun Penggugat telah diberikan peringatan/somasi namun terbukti Penggugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, Tergugat I mempunyai hak untuk menuntut dilunasinya seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I secara seketika dan sekaligus lunas.

Pasal 1238 KUHPerdata: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Halaman 32 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1243 KUHPerduta: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

27. Berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan fakta hukumnya bahwa Penggugat telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat I;

E. PENGGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG POKOK, BUNGA, DENDA, DAN BIAYA LAINNYA SESUAI PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DISEPAKATI ;

28. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Petitum Gugatan angka 8 yang menyatakan total kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat I hanya sebesar utang pokoknya saja yaitu Rp.4.919.377.531,- tanpa adanya penambahan bunga dan denda, merupakan perhitungan utang Penggugat yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar.

29. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas landasan hukumnya, hal mana yang terbukti berdasarkan fakta dan dasar hukum yang diuraikan dibawah ini.

30. Berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat I, yaitu:

- a. Penggugat berkewajiban membayar bunga Fasilitas PRK setiap tanggal 5 setiap bulannya dan Fasilitas PPB setiap tanggal 1 setiap bulannya (vide Pasal 4.1.5. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 001/SKU/DIR6-CR4/BDG/2009 tanggal 14 januari 2009 yang dilegalisasi oleh Jenni Mariani Raspati S.H., Notaris di Bandung).
- b. Apabila Penggugat terlambat dalam memenuhi kewajibannya, maka Penggugat berkewajiban membayar denda sebesar 48% per tahun (vide Pasal 3 ayat (2) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 20 tertanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati S.H., Notaris di Bandung).
- c. Penggugat berkewajiban melunasi utang (Fasilitas PRK dan Fasilitas PPB) hingga tanggal 28 Februari 2015 (vide Pasal 2.2 Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 74 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati S.H., M.H., Notaris di Bandung).

31. Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kredit, Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar utang pokok, bunga, dan denda jika Penggugat terlambat/lalai membayar cicilan sesuai ketentuan fasilitas kredit yang telah disepakati,

32. Bahwa total outstanding atas 2 (dua) fasilitas kredit Penggugat yang tercatat pada sistem Tergugat I sampai dengan per tanggal 10 Januari 2018 adalah sebesar Rp.16.482.030.796,52 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh dua tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam poin lima puluh dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAS	Hutang Pokok	Tunggakan	Denda	Total
PRK	Rp.1.502.223.216	Rp.5.088.405.043		Rp.6.590.628.259,05
PPB	Rp.3.417.154.315,2	Rp.1.452.366.776	Rp.5.021.881.446,0	Rp.9.891.402.537,47
Total	Rp.4.919.377.531,2	Rp.6.540.771.819,	Rp.5.021.881.446,0	Rp.16.482.030.796,5

Bahwa jumlah tersebut di atas akan terus bertambah sampai dengan Penggugat melunasi seluruh utangnya kepada Tergugat I.

33. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat I, maka masing-masing pihak telah setuju dan mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Hal ini diartikan bahwa para pihak dalam perjanjian harus mentaati perjanjian karena hal tersebut sama dengan mentaati undang-undang.

34. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, sudah terbukti faktanya jika Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar utang pokok, bunga, dan denda jika ternyata Penggugat terlambat membayar angsurannya sesuai ketentuan. Olehkarena itu petitum Penggugat yang menyatakan total kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat I hanya sebesar utang pokoknya saja yaitu Rp.4.919.377.531,- tanpa adanya penambahan bunga dan denda, adalah sangat tidak beralasan dan semata-mata hanyalah pernyataan sepihak Penggugat yang didasarkan pada keegoan Penggugat dengan mengenyampingkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganinya oleh Penggugat sendiri, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

F, PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AQUO TELAH BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBATALKAN LELANG EKSEKUSI DAN SURAT PERINTAH KERJA TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II ;

35. Bahwa Tergugat I dengan tegas meniadakan Petitum Gugatan angka 9 dan 10 yang meminta agar surat perintah kerja dari Tergugat I kepada Tergugat II No.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 dan proses lelang Objek Jaminan dibatalkan.

36. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut patut ditolak berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

37. Berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti dan tidak terbantahkan fakta hukumnya bahwa Penggugat telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat, sehingga sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 ("UU Hak Tanggungan"), Tergugat I memiliki hak untuk melakukan penjualan atas objek

Halaman 34 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan (in casu Obyek Jaminan melalui pelelangan umum serta menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi utang Penggugat kepada Tergugat I (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan).

38. Bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I pada prinsipnya mengenai utang Penggugat yang belum dilunasi kepada Tergugat I, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I.
39. Sesuai ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPdata, maka wanprestasi Penggugat tersebut telah menimbulkan hak kepada Tergugat I selaku kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, serta meminta seluruh harta benda Penggugat untuk digunakan melunasi utang Penggugat kepada Tergugati (vide Pasal 1311 KUHPdata).
40. Namun karena utang Penggugat telah dijamin dengan Hak Tanggungan, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang berirah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat I sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melaksanakan penjualan Obyek Jaminan melalui pelelangan umum (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan).
41. Bahwa satu-satunya alasan yang tepat dan dibenarkan oleh hukum untuk menghentikan hak Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan dilunasinya utang Penggugat kepada Tergugat I.
42. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I maka selama itu pula Tergugat I selalu dapat melaksanakan haknya untuk mengajukan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan.
43. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.27/ PMK.06/2016 mengatur sebagai berikut:
"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: (c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang,"
44. Berdasarkan uraian dan teori di atas, dalam gugatan aquo, Penggugat adalah debitur Tergugat I dan permintaan Penggugat untuk proses lelang dibatalkan akan bertentangan dengan Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.27/ PMK.06/2016, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan utukseluruhnya.

G. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELWAN HUMUM ;

45. Tergugat I dengan tegas menolak Petitum Gugatan angka 3 yang menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak memperpanjang atau

Halaman 35 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan fasilitas kredit Penggugat secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum;

46. Bahwa tindakan Tergugat I tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tergugat i, ketika fasilitas perpanjangan tersebut akan jatuh tempo maka akan dinilai kembali berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di Tergugat I dan bilamana selanjutnya dinilai tidak dapat memenuhi kriteria untuk diperpanjang kembali maka fasilitas yang ada tentunya tidak akan diperpanjang dan Penggugat diharuskan menyelesaikan seluruh kewajibannya.
47. Faktanya, selama ini Tergugat I sudah memberikan kesempatan restruktur namun tidak dapat dipenuhi Penggugat, syarat dan ketentuan restruktur tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga restruktur gagal dilakukan, yang pada akhirnya diselesaikan melalui proses lelang eksekusi hak tanggungan.
48. Bahwa pembayaran dari *bouwheer* telah sesuai dengan apa yang telah Tergugat I sampaikan dalam Surat Tergugat 1 No.S.2015.0652/DIR Business-SAM tanggal 11 Mei 2015 jo. Surat Tergugat I No.S.2015.0850/DIR Business-SAM tanggal 16 Juni 2015.
49. Untuk setiap dana pembayaran dari *bouwheer* tersebut yang masuk ke escrow account diutamakan untuk pembayaran kewajiban Penggugat yang menunggak di Tergugat I sejak tanggal 6 Desember 2014. Sehingga jelas, tindakan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.
50. Bahwa selain itu, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*" yaitu;
- a. Adanya Perbuatan (daad. act)
- Bahwa tindakan Tergugat I dalam memberikan peringatan berkali-kali hingga pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Surat tergugat 1 No.S.2018.0627/DIR CFS-BB & Asset Quality Management tanggal 27 April 2018 merupakan bentuk komunikasi Tergugat I guna mengingatkan Penggugat yang telah wanprestasi untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat guna melunasi utangnya.
- Bahwa faktanya, peringatan-peringatan tersebut tetap diabaikan oleh Penggugat sehingga Tergugat I berhak untuk menuntut pengembalian utang Penggugat seketika dan sekaligus lunas (vide Pasal 10.2 Perjanjian Kredit jo. Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata).
- b. Perbuatan mengandung kesalahan (schuld) atau fault yang dilakukan dengan sengaja (intensionall dan sadar (willful)
- Tindakan Tergugat 1 tidak memperpanjang fasilitas kredit, mengutamakan pembayaran dari *bouwheer* untuk pembayaran kewajiban

Halaman 36 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan memberikan surat pemberitahuan lelang dan akan melaksanakan Eksekusi Obyek Jaminan adalah jelas berkaitan dengan rencana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam huruf D angka 21 yang bertujuan sebagai upaya pelunasan kewajiban utang Peggugat kepada Tergugat 1 sesuai UU Hak Tanggungan sebagai berikut:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyebutkan :

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan :

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut;

Pasal 14 ayat f21 dan f3) UU Hak Tanggungan menegaskan bahwa :

"Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

"Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."

Seianutnya Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan menyebutkan :

"Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan *adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan. sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Lihat Penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan angka 26."

Pasal 20 ayat 1 UU Hak Tanggungan menyebutkan :

"Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan:

- Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau,
- Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak

Halaman 37 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Bahwa berdasarkan surat-surat peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat (vide Jawaban Tergugat I huruf D angka 22) jelas merupakan bukti yang kuat atas wanprestasi Penggugat, sehingga cukup dasar bagi Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan ;

c. Adanya Kerugian ;

Tidak terbukti adanya unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat sehubungan dengan rencana eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan sebagaimana diuraikan di atas karena sebaliknya justru Tergugat I-lah yang dirugikan akibat Penggugat wanprestasi sehingga Tergugat harus menempuh proses eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Jaminan, yang membuat Tergugat I harus mengeluarkan biaya dan membuang waktu Tergugat I, sedangkan pengembalian utang Penggugat kepada Tergugat I masih tergantung pada hasil lelang eksekusi Obyek jaminan.

d. Adanya_kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, telah terbukti tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan yang didalilkan Penggugat dengan kerugian yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat *aquo*.

Bahwa faktanya, Penggugat telah menikmati pemberian pinjaman kredit/utang dari Tergugat I dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku maka utang Penggugat wajib dikembalikan dan dibayar lunas kepada Tergugat I. Sehingga tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat.

51. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan Tergugat I, terbukti bahwa tindakan Tergugat I tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Olehkarenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat *aquo* ditolak untuk seluruhnya.

52. Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang terurai di atas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerduta dan dalil-dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah, oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

H. PENCANTUMAN PENGUGAT SEBAGAI KREDIT BERMASALAH/KREDIT MACET PADA BANK INDONESIA ADALAH KEWAJIBAN TERGUGAT I

53. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sudah

Halaman 38 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Tergugat I sebagai Bank untuk melaporkan data-data debiturnya (termasuk Penggugat) kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

54. Bahwa keseluruhan data debitur (Penggugat) termasuk di dalamnya laporan keuangan, telah dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak mungkin dilaporkan menunggak pembayaran kalau tidak ada tunggakan pembayaran, oleh karena itu tidak selayaknya dipersoalkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
55. Dengan demikian, pencantuman Penggugat sebagai kredit bermasalah/kredit macet pada Bank Indonesia/OJK oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

I. TIDAK MELANGGAR POJK MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN ;

56. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Posita Gugatan angka 32 s.d 38 yang intinya mendalilkan ada tindakan Tergugat I yang seolah-olah melanggar ketentuan yang diatur Peraturan OJK No.I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu antara lain :
- Tergugat I memutuskan fasilitas kredit Penggugat secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya tanpa adanya penurunan/pengurangan secara bertahap terhadap fasilitas kredit.
 - Tergugat I menyatakan Penggugat menunggak selama 46 hari untuk Fasilitas PPB dan 46 hari untuk Fasilitas PRK dengan total sebesar Rp.152.500.981,67.
 - Upaya pengambilalihan Obyek Jaminan milik Penggugat dibawah harga yang patut dan wajar oleh Tergugat I.
 - Pencantuman pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah dan kredit macet di Bank Indonesia.
57. Bahwa terhadap Posita Gugatan tersebut di atas, Tergugat 1 menolak dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa tindakan Tergugat I tidak memperpanjang fasilitas kredit Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tergugat i, ketika fasilitas perpanjangan tersebut akan jatuh tempo maka akan dinilai kembali berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di Tergugat I dan bilamana selanjutnya dinilai tidak dapat memenuhi kriteria untuk diperpanjang kembali maka fasilitas yang ada tentunya tidak akan diperpanjang dan Penggugat diharuskan menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - Bahwa faktanya memang benar Penggugat telah menunggak selama 46 hari untuk Fasilitas PPB dan 46 hari untuk Fasilitas PRK dengan total sebesar Rp. 152.500.981,67 sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Tergugat I No.S.2015.1007/DIR-Business-Commerciai Banking-RB Jabar tanggal 19 Maret 2015.
 - Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lelang eksekusi hak

Halaman 39 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Obyek Jaminan milik penggugat telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pencantuman Penggugat sebagai kredit bermasalah/kredit macet pada Bank Indonesia/OJK oleh Tergugat 1 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

58. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat 1 terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta tidak ada alasan untuk menyatakan Tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a-quo menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

J. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM ;

59. Tergugat I menolak secara tegas Posita Penggugat pada angka 15 jo. petitum angka 11, terkait dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar Rupiah) dengan perhitungan Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.000,- per tahun yang dikaitkan dengan usia produktif pemilik perusahaan (Penggugat), sejak terhentinya usaha Penggugat pada tahun 2015 saat usia Billy Subekti 46 tahun hingga usia 65 tahun (19 tahun x Rp.2.000.000.000,- : Rp.38.000.000.000,-).

60. Bahwa penolakan Tergugat I atas dalil Penggugat itu, didasarkan pada bukti, fakta dan dasar hukum, sebagai berikut:

61. Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum, sehingga tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak.

62. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa nilai kerugian yang dipermasalahkan oleh Penggugat, adalah dihitung berdasarkan parameter yang sangat tidak berdasar dan tidak bisa diprediksi nilainya.

63. Berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas, maka sudah tepat kiranya permintaan tuntutan ganti rugi Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I ditolak untuk seluruhnya.

64. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, berdasarkan:

- a. Putusan No.2242 K/Pdt/2006 tanggal 12 Agustus 2009, yang kaedah hukumnya menyebutkan: *"Bahwa terhadap permohonan ganti rugi oleh Penggugat terhadap Tergugat I, II dan III sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI haruslah diperinci tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak membuat perincian tentang jumlah kerugian tersebut; maka tuntutan ganti rugi harus ditolak dan demikian pula tidak ada alasan untuk mengabulkan sita jaminan, maka sita jaminan harus ditolak"*
- b. Putusan No.2556 K/Pdt/2009 tanggal 2 November 2010, yang kaedah

Halaman 40 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyebutkan: "*Bahwa pertimbangan judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar kecuali mengenai ganti rugi, oleh karena tuntutan ganti rugi hanya berdasarkan perkiraan yang tidak disertai perincian dan bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi harus ditolak ;*

K. PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

65. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak petitum Penggugat "DALAM PROVISI" yang intinya meminta provisi atau putusan sela agar melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan proses peralihan hak (jual-beli/lelang/sewa/gadai) dan melakukan proses eksekusi pengosongan paksa terhadap Obyek Jaminan.

66. Bahwa terhadap permohonan provisi Penggugat tersebut, Tergugat menolak secara tegas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tindakan Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atau swasta/Tergugat II merupakan hak Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan atas Obyek Jaminan.

b. Permohonan provisi Penggugat merupakan bagian dari pokok perkara, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No,1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1972 yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: "*Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan- tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima*",

67. Berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *aquo* menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

L. DWANGSOM YANG DIMINTAKAN PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

68. Mengacu pada petitum angka 12 dalam Gugatan menuntut agar Tergugat 1, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan samapai dilaksanakan.

69. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, atas setiap keterlambatan Tergugat I memenuhi isi putusan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sama sekali tidak layak untuk dipertimbangkan, mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau tidak ada perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I.

b. Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan utang yang

Halaman 41 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Penggugat, telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat.

- c. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26-02-1973 yang kaedah hukumnya menyebutkan "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dan Putusan No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 07-12-1976, yang kaedah hukumnya menyebutkan "*Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*".

70. Bahwa oleh karena terbukti tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan;

M. PERMINTAAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

71. Tergugat I dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat angka 47 dan petitum angka 13, karena permintaan Sita Jaminan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIRjo. Pasal 720 RV.jo.

Pasal 227 HIR:

"(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

Pasal 720 RV:

"Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya".

72. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR Jo. Pasal 720 RV jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 80-82 jo. pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Halaman 42 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan", halaman 339-340 (tentang Sita Jaminan) jo. pendapat Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", halaman 99 (tentang Sita Jaminan), telah ditegaskan pada pokoknya bahwa untuk tuntutan Sita Jaminan harus didasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat I akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara.

73. Bahwa faktanya, dari seluruh uraian posita gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat angka 47 surat gugatan, maupun dalam posita-posita lainnya, tidak satupun dari dalil Penggugat yang membuktikan adanya fakta atau petunjuk yang nyata dan objektif ataupun adanya dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat I akan mengalihkan/menghilangkan/menggelapkan barang miliknya sendiri. Bahwa dengan demikian, karena tuntutan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka harus ditolak dan dikesampingkan ;

N. TUNTUTAN PENGUGAT AGAR PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU, TIDAK SESUAI KETENTUAN PASAL 180 HIR/PASAL 191 RBG DAN PASAL 54 RV JO.SEMA NO.3 TAHUN 1971 JO.SEMA NO.3 TAHUN 2000 JO.NO.4 TAHUN 2001 ;

74. Berdasarkan petitum gugatan angka 16, Penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

75. Terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menolak secara tegas, berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

76. Tuntutan Penggugat a-quo bertentangan dengan:

a. Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv, yang mengatur mengenai syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- 2) Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, atau yang dianggap diakui, jika putusan dijatuhkan verstek;
- 3) Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, yang mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:
Akta otentik; atau;
Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tanda tangan oleh tergugat;
- 2) Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak penggugat, dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

Halaman 43 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- 4) Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

- c. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. No.4 Tahun 2001, yang menegaskan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut; sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur Pasal 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi"*

sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Tanpa ada iaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

77. In casu, dalam perkara a-quo, Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv jo. SEMA No.3 Tahun 1971 jo. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001, karena faktanya:

- a. Gugatan tidak didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Tidak ada akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui oleh Tergugat III jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Tida ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- e. Objek gugatan tidak dikuasai oleh tergugat; dan;
- f. Tidak ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi ;

78. Oleh karena itu, tidak ada satu alasan pun bagi Penggugat untuk meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, karena Penggugat terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv jo. SEMA No.3 Tahun 1971 jo. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya..

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*

Halaman 44 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Cnietonvankeijje verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II .

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya maka Tergugat II mengajukan jawabannya/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur Libellum*) dan tidak berdasarkan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan rinci apa yang diminta yaitu pada petitum angka 30 di dalam gugatan Penggugat. Petitum tersebut adalah bersifat umum, karena tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengingat ada IV Pihak (empat) yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat, maka seharusnya Penggugat menyebutkan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sangatlah beralasan Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa obyek gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga layak menurut hukum jika Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dapat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- B. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak menjiwai makna kata "Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu

Halaman 45 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Secara sempit, yaitu perkataan "onrechtmatige" harus mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum sebagaimana dikatakan pendapat ahli Prof.DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 7);
- D. Secara luas, yaitu perkataan "onrechtmatige daad" meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas dalam norma pergaulan hidup masyarakat sebagaimana yang telah di pelopori Pengadilan Tinggi Negeri Belanda dalam putusannya, yaitu "putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "Nederlandsche Jursprudentie" 1919-101 dan diperkuat pendapat ahli, yaitu Prof.DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 7-8);

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa subyek hukum baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum bila perbuatan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatannya disatu pihak dengan suatu "pemaksaan" kepentingan di lain pihak sebagaimana dikuatkan pendapat ahli, yaitu Prof.DR. Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 22);

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan penjabaran secara rinci dan jelas dalam gugatan, perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat terutama baik secara hukum ataupun yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas telah menabrak norma-norma dalam pergaulan hidup masyarakat;

Bahwa oleh sebab Penggugat tidak menjabarkan secara rinci dan jelas dalam gugatan mengenai perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan tidak didukung bukti-bukti, maka sangatlah beralasan Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa obyek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga layak menurut hukum jika Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat kurang pihak dalam menyebut pihak Tergugat. Pihak yang diajukan dalam gugatan hanya Tergugat I (PT.Bank Maybank Indonesia,Tbk), Tergugat II (PT.Central Asia Balai Lelang), Turut Tergugat I (Otoritas Jasa Keuangan), dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung), Sedangkan Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung/KPKNL Bandung, bahwa sesuai peraturan perundang- undangan, perihal Pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yangmenguraikan: "Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pimpinan Balai Lelang meneruskan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya": dan Notaris atau PPAT (Notaris Jenni Mariani Raspati.SH) dalam kaitannya dengan proses pembebanan Hak

Halaman 46 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan dan Pembuatan Perjanjian Kredit dengan Penggugat, TIDAK DITARIK sebagai TURUT TERGUGAT, padahal dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut berasal dari Hak Tanggungan yang dibebankan pada agunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. *Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 201/K/S I P/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;*

5. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;
6. Bahwa Tergugat II merupakan Balai Lelang yang sudah memenuhi ketentuan dengan peraturan Perundang-Undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat (1) "Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang";
7. Bahwa sebagai pihak yang melaksanakan jasa Pra-Lelang yang termasuk parate eksekusi dalam Lelang Eksekusi Wajib dan Lelang Eksekusi Non Eksekusi Sukarela, maka Tergugat II telah memiliki kapasitas dan kuasa untuk melakukan kegiatan Pra-Lelang atas barang yang telah dijadikan agunan kredit oleh Penggugat, dan telah menjadi obyek Hak Tanggungan sesuai dengan SHM No.2390/Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung dengan luas tanah 393 M2 atas nama Achadiat, SHM No.2071/Derwanti dengan luas tanah 84 M2 atas nama Wawan Setiawan Desa Derwanti, Kecamatan Rancasari, Kecamatan, Kota Bandung, SHM No.363/Pasir Jambu dengan luas tanah 1.540 M2 atas nama Tjutju Achadiyat, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
8. Bahwa Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pelaksana Pra-lelang bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S.2018.0136/DIR CFS-BB & AQM, tertanggal 17 Januari 2018 dari Tergugat I dalam rangka pra-lelang terhadap Obyek Hak Tanggungan;
9. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 12 ayat (1) berisi: "Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pimpinan

Halaman 47 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan Jenis lelangnya". Ketentuan ini telah dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, perihal Pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menguraikan: "Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pimpinan Balai Lelang meneruskan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya", dengan demikian pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat III melalui pelaksana pra-lelang Tergugat II tersebut atas permintaan PT.Bank Mayabank Indonesia,Tbk telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Lelang, dan oleh karenanya Pelaksanaan Lelang tersebut adalah SAH MENURUT HUKUM sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa penjabaran Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang". Sehingga bagi Tergugat II cukup jelas BAHWA DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN "Bahwa proses lelang yang dilaksanakan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan tata cara berdasarkan hukum, namun demikian Tergugat II tetap menjadi pelaksana pra lelang atas objek dimaksud. Oleh karena itu tindakan Tergugat II harus disebut perbuatan melawan hukum". Justru SANGAT TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN MEMUNGKIRI KEBERADAAN HUKUM ITU SENDIRI;
12. Bahwa Dalil Penggugat dalam Provisi yang meminta diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslaag/CB) atas SHM No.2390/Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Bandung dengan luas tanah 393 M2 atas nama Achadiat, SHM No.2071/Derwanti dengan luas tanah 84 M2 atas nama Wawan Setiawan Desa Derwanti, Kecamatan Rancasari, Kecamatan, Kota Bandung, SHM No.363/Pasir Jambu dengan luas tanah 1.540 M2 atas nama Tjutju Achadiyat, Desa Pasir Jambu,Kecamatan Sukaraja,Kabupaten Bogor merupakan pernyataan yang tidak berdasar.

Bahwa larangan CB di atas jaminan kebendaan terurai dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994: "Terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan Sita Jaminan. Yang dapat diterapkan dalah Sita Penyesuaian." Sama dengan Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985, yang menegaskan barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada bank kreditor tidak dapat dikenakan sita jaminan.

Halaman 48 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dengan tegas melarang sita jaminan di atas benda yang telah diikat sempurna oleh Hak Tanggungan: "Bagi pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan Derden Verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan.". Sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik No.2390/Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung dengan luas tanah 393 M2 atas nama Achadiat, SHM No.2071/Derwanti dengan luas tanah 84 M2 atas nama Wawan Setiawan Desa Derwanti, Kecamatan Rancasari, Kecamatan, Kota Bandung, SHM No.363/Pasir Jambu dengan luas tanah 1.540 M2 atas nama Tjutju Achadiyat, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima atau mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Pra Lelang dan Pelaksanaan Lelang terhadap agunan yang dilakukan Tergugat II terhadap SHM No.2390/Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung dengan luas tanah 393 M2 atas nama Achadiat, SHM No.2071/Derwanti dengan luas tanah 84 M2 atas nama Wawan Setiawan Desa Derwanti, Kecamatan Rancasari, Kecamatan, Kota Bandung, SHM No.363/Pasir Jambu dengan luas tanah 1.540 M2 atas nama Tjutju Achadiyat, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan segala bentuk surat terkait pelaksanaan Pra Lelang dan pelaksanaan Lelang yang dilakukan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 49 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TURUT TERGUGAT I ;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) ;

1. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat adalah terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Peijanjian Kredit dan amandemen Akta Perubahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah didasarkan atas peijanjian yang mengikat pihak yang membuat perjanjian;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115);
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..." ;
7. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat I hanya melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini terbukti dalam surat gugatan *a quo* tidak terdapat posita dan petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Turut

Halaman 50 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

10. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;
11. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1;
12. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Turut Tergugat I merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tergugat II melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya;
13. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK;
14. Bahwa terkait hal tersebut, Turut Tergugat I perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa usaha bank umum diantaranya memberikan kredit ;
15. Bahwa kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank dan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis.

Pasal 2:

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya *memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut:*

- a. *Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;*
- b. *Organisasi dan manajemen perkreditan;*
- c. *Kebijakan persetujuan kredit;*
- d. *Dokumentasi dan administrasi kredit;*
- e. *Pengawasan kredit;*
- f. *Penyelesaian kredit bermasalah.*

Halaman 51 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat;
17. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I;
18. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.
19. Bahwa terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit ;
 - 2) Sebelum pencairan kredit diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank;
(*vide* angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/ 162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum).
20. Selain itu, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada sepenuhnya merupakan kewenangan Bank dalam Standard Operating Procedure (SOP), dan bukan pada OJK selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
22. Bahwa Turut Tergugat I pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk surat Nomor 05/Dj.Law/OJK/XIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 terkait dengan perkara *a quo* yang pada pokoknya berkaitan dengan permintaan restrukturisasi kredit.
23. Bahwa Turut Tergugat I telah menanggapi pengaduan tersebut diatas kepada Tergugat I melalui surat nomor S-78/KR.02221/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal penanganan pengaduan konsumen, yang pada pokoknya menyampaikan agar Tergugat I (d.h.i PT. Bank Maybank

Halaman 52 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk) segera menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat (d.h.i Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan selaku kuasa dari Sdr. Billy Imam Subekti sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Insan Cemerlang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan Tembusan surat kepada Penggugat;

24. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Turut Tergugat I belum menerima surat tanggapan dari Tergugat I mengenai permasalahan a quo;

25. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

26. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I juga terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Hal ini terbukti dalam gugata *a quo* tidak terdapat posita dan petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interestpoint d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

27. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
atau
ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II ;

Halaman 53 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II, yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat aquo adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme / proses Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Pelimpahan kewenangan serta telah memenuhi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara aquo, berkenan memutuskan dan menyatakan " Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya "

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon apa yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;
3. Bahwa, untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat II dan memperjelas pokok permasalahan perkara aquo berikut kronologis Tanah SHM No.2390/Kelurahan Turangga dan SHM No.2071/Kelurahan Derwati sebagai berikut:

Halaman 54 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan data yang ada Sertipikat Hak Milik No.2390/Kelurahan Turangga, Gambar Situasi tanggal 31-01-2008 No. 530/2008 Luas 393 M2 atas nama ACHADIYAT merupakan perubahan dari SHM No.1622/Kelurahan Cijagra Gambar Situasi tanggal 12-10-1982 No.5051/1982, berdasarkan surat keterangan perubahan wilayah dari Kelurahan Turangga tanggal 13-6-2007 No. 108/UM/V/2007;

I. Sertipikat Hak Milik No.2390/Kelurahan Turangga;

- a. Bahwa kemudian SHM No. 2390/Kelurahan Turangga telah dipasang Hak Tanggungan dan Ganti Nama Kreditur berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, Nomor 60 tanggal 24-08-2015 dari Aryanti Artisari,SH.MKN,Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Menjadi PT.BANK MAYBANK INDONESIA TBK. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1089/2009, 6720/2009, Kedua No. 6726/2009, Ketiga No. 058/2011, Keempat No. 11553/2014, tercatat tanggal 16 Februari 2016;
- b. Bahwa kemudian SHM No.2390/Kelurahan Turangga telah dipasang Hak Tanggungan dan Ganti Nama Kreditur berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran PT.BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, Nomor 60 tanggal 24-08-2015 dari Aryanti Artisari ,SH.MKN Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi PT.BANK MAYBANK INDONESIA TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1089/2009, 6720/2009, Kedua No.6726/2009, Ketiga No.058/2011, Keempat No.11553/2014, tercatat tanggal 16 Pebruari 2016 ;

2. Sertipikat Hak Milik No.2071/Kelurahan Derwati

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2071/Kelurahan Derwati Gambar Situasi tanggal 08-1-1998 No.12.101/1997 Luas 84 M2, atas nama Wawan Setiawan dicatat tanggal 05-09-2000 asal peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-08-2000 No. 87/2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Endah Djubaedah, SH selaku PPAT di Bandung;

3. Bahwa semula Sertipikat Hak Milik No. 2071/Kelurahan Derwati berasal dari perubahan hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1403/Kelurahan Derwati Gambar Situasi tanggal 8-1-998 No. 12.101/1997 Luas 84 M2, saat ini tercatat atas nama Saptari di catat tanggal 10-2-1998 merupakan pemisahan dari Sertipikat HGM No. 1162/Derwati;

Halaman 55 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Kemudian SHM No. 2071/Kelurahan Turangga telah dipasang Hak Tanggungan dan Ganti Nama Kreditur berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, Nomor 60 tanggal 24-08-2015 dari Aryanti Artisari, SH.MKN, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Menjadi PT.BANK MAYBANK INDONESIA TBK. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6720/2008, , Kedua No. 3249/2010, Ketiga No. 91/2011, tercatat tanggal 17 Februari 2016;
4. Bahwa proses administrasi pertanahan tersebut pada angka 3,1 huruf a sampai dengan b, 3. II huruf a sampai dengan c, adalah telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jo. Peraturan Pemerintah serta penjelasannya No.10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme / proses Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Pelimpahan Kewenangan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AA.UPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadaan Negeri Kelas 1 A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Pokok Perkara Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 Oktober 2018 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya, berupa foto copy surat-surat yang

Halaman 56 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup yaitu :

- P – 1 : Foto copy dari Foto copy (Asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 8 Januari 2009 ;
- P – 2 : Foto Copy dari Copy (Asli ada pada Tergugat I) Syarat dan Ketentun Umum Peijanjian Kredit Nomor :001/SKU/DIR6-CR4/BDG/2009 ;
- P – 3 : Foto copy dari foto copy (Asli ada pada Tergugat I) Perjanjian Kredit Nomor :3 tanggal 4 Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Jenny Mariana Raspaty SH Notaris Kota Bandung ;
- P – 4 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat IO kepada Penggugat, tanggal 26 Agustus 2009 ;
- P – 5 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 31 Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Jenny Mariana Raspaty SH Notaris Kota Bandung ;
- P – 6 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perubahan Peijanjian Kredit Nomor: 20 tanggal 25 Februari 2010 antara Penggugat dan Terguga I dihadapan Ny Jenny Mariana Raspaty SH Notaris Kota Bandung ;
- P – 7 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 19 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Jenny Mariana Raspaty SH Notaris Kota Bandung ;
- P – 8 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Akta Perubahan Nomor : 98 tanggal 31 Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Erny Kencanawati SH MH Notaris Kota Bandung ;
- P – 9 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Akta Perubahan Nomor : 59 tanggal 30 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Erny Kencanawati SH MH Notaris Kota Bandung ;
- P – 10 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 26 Agustus 2011 ;
- P - 11 : Foto copy dari foto copy (asli ada pada Tergugat I) Perubahan Peijanjian Kredit A.n. PT Nusantara Insan Cemerlang Nomor : 168/Prb.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2011 tanggal 6 September 2011 ;
- P – 12 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perpanjangan Peijanjian Kredit A.n. PT Nusantara Insan Cemerlang Nomor : 025/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 27 Februari 2012;

Halaman 57 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 13 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 10 April 2012 ;
- P – 14 : Foto Copy dari Foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perubahan Perjanjian Kredit A.n. PT Nusantara Insan Cemerlang Nomor : 049/Prb.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 10 April 2012 ;
- P – 15 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 31 Agustus 2012 ;
- P – 16 : Foto Copy dari Foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perpanjangan Perjanjian Kredit A.n. PT Nusantara Insan Cemerlang Nomor : 189/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tanggal 3 September 2012 ;
- P – 17 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Surat Penawaran Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 23 Agustus 2013 ;
- P – 18 : Foto foto Copy dari Copy (Asli ada pada Tergugat I) Perpanjangan Peijanjian Kredit A.n. PT Nusantara Insan Cemerlang Nomor : 273/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2013 tanggal 27 Agustus 2013 ;
- P – 19 : Copy dari Copy (Asli ada pada Tergugat I) Surat Penegasan Kredit, Tergugat I kepada Penggugat, tanggal 21 Agustus 2014 Jangka waktu 28 Agustus 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 Lain lain ;
- P – 20 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) Akta Perubahan Nomor : 74 tanggal 26 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Ny Erny Kencanawati SH MH Notaris Kota Bandung ;
- P – 21 : Surat Tergugat I tertanggal 19-3-2015 No.S.2015.1007/DIR-Business-Cmmmercial Banking-RB Jabar Perihal surat peringatan pertama;
- P – 22 : Surat Penggugat kepada tergugat I Tanggal 05 Mei 2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Kredit ;
- P – 23 : Surat Tergugat I Kepada Penggugat tertanggal 11 Mei 2015, No.S.2015.0652/DIR Business-SAM, Perihal menjawab Surat Saudara Tergugat I;
- P – 24 : Surat Penggugat kepada Tergugat I tanggal 29 Mei 2015, Perihal Permohonan Penyelesaian Kredit ;
- P – 25 : Surat dari Tergugat I No.S.2015.0850/DIR Business-SAM pada tanggal 16 Juni 2015 Prihal Menjawab Surat Penggugat Tergugat I menyatakan Penggugat telah menunggu sejak 6 desember 2014 ;
- P – 26 : Surat dari Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM pada tanggal 05 Januari 2016 Prihal Persetujuan Penyelesaian Kredit Tergugat I ;
- P – 27 : Surat dari Tergugat I No.S.2016.0022/DIR Business-SAM pada tanggal 19 Januari 2016 Prihal Surat Peringatan I ;

Halaman 58 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 28 : Surat penggugat kepada Tergugat I tanggal 20 Januari 2016 Perihal Tanggapan Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit PT Nusantara Insan Cemerlang ;;
- P – 29 : Surat Tergugat I memberikan tertanggal 25 Januari 2016 Nomor S.2016.0039/Dir BusineSS-SAM Perihal Surat Peringatan II ;
- P – 30 : Surat Penggugat kepada tergugat I tanggal 28 Januari 2016 perihal tanggapan surat peringatan 2 untuk PT Nusantara Insan Cemerlang;
- P – 31 : Surat Tergugat I tertanggal 09 Februari 2016 No.S.2016.0085/DIR Business-SAM Perihal Menjawab Surat Saudara Tergugat I :
- P – 32 : Surat Tergugat I tertanggal 07 April 2016 No.S.0212/DIR CFS-AMQ-BB Asset Management Perihal Menjawab Catatan Saudara yang pada intinya tergugat I ;
- P – 33 : Surat elektronik penggugat kepada Tergugat I tanggal 12 April 2016 Perihal Nusantara menjawab Surat 6
- P – 34 : Surat Tergugat I tertanggal 20 April 2016 No.S.0216.0232/DIR CFS-AQM Perihal Surat Peringatan III ;
- P – 35 : Surat Kantor Hukum Djajanagara dan Rekan, Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I Nomor 8/DJ:aw-Mybk/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Tanggapan/Permohonan ;
- P – 36 : Surat Tergugat I kepada Kantor Hukum Djajanagara Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 15 Juni 2016 No.S.2016.0384/DIR CFS-BB&AMQ Perihal Tanggapan Surat Saudara;
- P – 37 : Tanda Terima Surat Penggaduan Permohonan Perlindungan Hukum Penggugat kepada Turut Tergugat I tanggal 8 Agustus 2015 Penggugat membuat pengaduan kepada Turut Tergugat I, sebagaimana suratnya tanggal 8 Agustus 2016 melalui Kuasa Hukum;
- P – 38 : Surat Turut Tergugat I Kepada Kuasa Hukum Penggugat tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Tanggapan Pengaduan Konsumen Turut Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen dengan Penggugat ;
- P – 39 : Tembusan Surat Turut Tergugat I kepada Tergugat I perihal penanganan pengaduan konsumen Turut Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen dengan Penggugat ;
- P – 40 : Surat tergugat II kepada Penggugat No.0100/Cabl-Jkt/III/2018 tanggal 17 Januari 2018 Perihal pemberitahuan surat Perintah Kerja Tergugat I No.S.2018.0136/DIR CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 kepada tergugat II surat dari Tergugat II No.0100/CABL-JKT/III/2018 perihal Pemberitahuan Surat Perintah Kerja dari Tergugat I no.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM Tanggal 17 Januari 2018 kepada Tergugat II untuk melakukan proses pra lelang ;

Halaman 59 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 41 : Surat Tergugat I tertanggal 27 April 2018 No.S.2018.0627/DIR CFS-BB & AQM Perihal Surat Pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan ;
- P – 42 : Surat Tergugat I tertanggal 26 Juli 2018 No.S.2018/000/DIR CFS-BB & AQM Perihal Surat Pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan ;
- P – 43 : Surat Tergugat I tertanggal 5 Oktober 2018 No.S.2018/1267/DIR CFS-BB & AQM Perihal Surat Pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan ;
- P – 44 : Foto Copy dari Foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung ;
- P – 45 : Foto copy Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) sertifikat hak milik No.2071, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, atas Nama Wawan Setiawan ;
- P – 46 : Foto Copy dari foto Copy (Asli ada pada Tergugat I) sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu, Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atas Nama Tjutju Achadiat;
- P – 47 : Rekening Koran Penggugat tanggal 31/12/2014 Membuktikan ada pembayaran dari Penggugat kepada tergugat sebesar Rp.271.042.260,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- P – 48 : Tanda Terima surat dari Penggugat prihal Pindah Buku Saldo Rekening dari escrow ke rekening oprasional untuk pelunasan bunga dan sebagian PPB jatuh tempo tanggal 7 Januari 2015 ;
- P – 49 : Laporan Laba Rugi Penggugat Tahun 2012 ;
- P – 50 : Laporan laba rugi Penggugat Tahun 2017 mengalami penurunan akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I ;
- P – 51 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;
- P – 52 : Laporan laba rugi Penggugat Tahun 2011 ;
- P – 53 : Tanda terima bukti pengambilan salinan asli Akta perjanjian antara PT.Nusantara Insan Cemerlang dengan Tergugat I yang diambil oleh Tergugat I di Notaris Erny Kencanawati pada tanggal 25 Oktober 2018 ;
- P – 54 : Tanda Terima surat permohonan tanggal 29 Oktober 2018, permintaan surat-surat asli Penggugat kepada Tergugat I ;
- P – 55 : Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang membuktikan bahwa POJK mengikat secara umum ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-28, P-29, P-30, P-31

Halaman 60 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-32, P-33, P-34, P-39, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-51, berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FEBRIYADI

- Bahwa saksi mengaku tahu Penggugat dan tidak kenal kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat menggugat para Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi vendor sejak Tahun 2008 s/d sekarang (Tahun 2018) , saksi sebagai development executive ;
- Bahwa saksi menerangkan Aqua ada proyek aullet, dan proyek outlet itu berhasil itu mulai akhir Tahun 2008, dan salah satu outletnya ada di Penggugat, tahun 2009, Tahun 2009 perusahaan mencanangkan sampai 1000 outlet, dan Penggugat juga dikasih target ;
- Bahwa hubungan perusahaan yang saksi kerja dengan Penggugat adalah Danone pemberi kerja dan Penggugat sebagai penerima pekerjaan ;
- Bahwa mengenai outlet tersebut seperti memasang spanduk, itu biaya dikasih oleh Danone, Tahun 2011 dari Danone ada paket sampai 2500 outlet dan tahun 2011 tidak pinal 100 % dan tahun 2012 dari Danone Prancis Penggugat diberi target tapi ternyata perusahaan sudah parah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tahun 2012, perusahaan (Penggugat) parah, tapi sejak tahun 2008 s/d tahun 2011 itu tadinya baik-baik saja, dan Tahun 2012 perusahaan (terjadi) penambahan ke Pulau Sumatra, Jawa dan juga di Bali dan terjadi pengurangan vendor ;

2. Saksi PRAWATA HAYUNINGTIAS ;

- Bahwa saksi mengaku kenal kepada Penggugat, karena saksi bekas karyawan Penggugat, dan tahun Tergugat I, sedangkan kepada Tergugat lainnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi bekerja mulai bekerja pada Penggugat sejak Akhir Tahun 2010 s/d awal Tahun 2012 ;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat I (Maybank) ;
- Bahwa tugas saksi pada waktu bekerja pada Penggugat salah satunya mengurus biaya-biaya untuk perjalanan Dinas dan juga pembayaran ke Maybank (Tergugat I) dan pembayaran pasilitas rekening koran dengan pinjaman ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman ke Tergugat I, karena saksi melihat dari rekening koran, dan saksi juga membaca ada pembayaran (dari klien), biasanya aqua itu setor ke BII, itu hanya setor biasa saja tapi tidak terbaca ;

Halaman 61 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bekerja pada Penggugat, pinjaman masuk ke rekening koran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Tergugat II ;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungannya Penggugat adalah Penggugat nasabah Bank BII , dan saksi tidak mengetahui kapan perubahan BII menjadi Maybank dan hubungan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat membayar ke Tergugat I, adalah pembayaran mengenai pinjaman dan hubungannya adalah Penggugat sebagai Nasabah (debitur) dari BII, saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai perjanjiannya, tidak pernah melihat juga tidak pernah membaca perjanjian tersebut ;

3. Saksi BENNY SYA'BAN LUBIS ;

- Bahwa saksi mengaku kenal kepada Penggugat dan Tergugat I, karena saksi berkas karyawan Penggugat, tapi tidak kenal kepada Tergugat lainnya ;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Penggugat sejak Tahun 2008 s/d tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi pada waktu bekerja pada Penggugat sebagai marketing, nasional untuk daerah Sumatra, Jabar dan juga Sulawesi ;
- Bahwa hubungan Aqua dengan Penggugat, adalah Penggugat diberikan hak dan kewajiban yang memberikan job adalah Aqua dan yang mengerjakan adalah Penggugat ;
- Bahwa mengenai pembiayaan Aqua memberikan job saja dan finance saksi minta SPK, jadi saksi tahunya uang itu dari kantor (Penggugat), Aqua membayar setelah invoice diberikan (setelah pekerjaan selesai) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya, yaitu berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu :

BUKTI TERGUGAT I ;

- T.I -1 : Akta Perjanjian Kredit No.3 tertanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, SH, Notaris di Bandung ;
- T.I – 2 : Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit N0.OOI/SKU/DIR6-CR4/BDG/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris Jenni Mariani Raspati, SH, dengan NO.332/JMR/II/2009;
- T.I – 3 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 27 tertanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, SH, Notaris di Bandung ;

Halaman 62 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I – 4 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 20 tertanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, SH, Notaris di Bandung;
- T.I – 5 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 19 tertanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Jenni Mariani Raspati, SH, Notaris di Bandung ;
- T.I – 6 : Akta Perubahan No. 98 tertanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, SH, MH, Notaris di Bandung;
- T.I – 7 : Akta Perubahan No. 59 tertanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, SH, MH, Notaris di Bandung ;
- T.I – 8 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 168/Prb.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2011 tertanggal 06 September 2011 ;
- T.I – 9 : Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 025/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tertanggal 27 Februari 2012 ;
- T.I – 10 : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 049/Prb.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tertanggal 10 April 2012;
- T.I – 11 : Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 189/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2012 tertanggal 03 September 2012 ;
- T.I – 12 : Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 273/Ppj.PK/REG-JAWA BARAT/BDG/2013 tertanggal 27 Agustus 2013;
- T.I – 13 : Akta Perubahan No. 74 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, SH, MH, Notaris di Bandung ;
- T.I – 14 : Sertipikat Hak Milik No.2071/Desa Derwati seluas 84 m2 an. Wawan Setiawan ;
- T.I – 15 : Sertipikat Hak Tanggungan No.6720/2009 Peringkat ke-I (Pertama) tertanggal 24 September 2009 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.157/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 ;
- T.I – 16 : Sertipikat Hak Tanggungan No.3249/2010 Peringkat Ke-II tertanggal 28 April 2010 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.37/2010 tertanggal 19 Maret 2010 ;
- T.I – 17 : Sertipikat Hak Tanggungan No.91/2011 Peringkat Ke-III tertanggal 12 Januari 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.621/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- T.I – 18 : Sertipikat Hak Milik No.2390/Kelurahan Turangga seluas 393 m2 an. Achadiyat ;

Halaman 63 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I – 19 : Sertipikat Hak Tanggungan No.1089/2009 Peringkat ke-I (Pertama) tertanggal 10 Maret 2009 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.11/2009 tertanggal 5 Pebruari 2009 ;
- T.I – 20 : Sertipikat Hak Tanggungan No.6726/2009 Peringkat ke-II tertanggal 24 September 2009 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.156/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 ;
- T.I – 21 : Sertipikat Hak Tanggungan No.58/2011 Peringkat ke-III tertanggal 11 Januari 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.520/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- T.I – 22 : Sertipikat Hak Tanggungan No.11553/2011 Peringkat ke-IV tertanggal 27 Oktober 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.431/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 ;
- T.I – 23 : Sertipikat Hak Milik No.363/Desa Pasirjambu seluas 1.540 m2 an. Tjutju Achadiyat ;
- T.I – 24 : Sertipikat Hak Tanggungan No.2754/2010 Peringkat ke-I (Pertama) tertanggal 23 April 2010 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.79/2010 tertanggal 25 Maret 2010 ;
- T.I – 25 : Sertipikat Hak Tanggungan No.8124/2010 Peringkat ke-II tertanggal 2 November 2010 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.I 17/2010 tertanggal 30 September 2010 ;
- T.I – 26 : Sertipikat Hak Tanggungan No.1687/2011 Peringkat ke-III tertanggal 1 Maret 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.050/2011 tertanggal 28 Januari 2011 ;
- T.I – 27 : Sertipikat Hak Tanggungan No.14323/2014 Peringkat ke-IV tertanggal 4 Desember 2014 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65/2014 tertanggal 24 September 2014 ;
- T.I – 28 : Surat Penggugat tanggal 5 Mei 2015 kepada Tergugat I perihal Permohonan Penyelesaian Kredit ;
- T.I – 29 : Surat Tergugat I No.S.2015.0652/DIR Business-SAM kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2015, perihal: Menjawab Surat Saudara ;
- T.I – 30 : Surat Penggugat tanggal 29 Mei 2015 kepada Tergugat I perihal : Permohonan Penyelesaian Kredit ;
- T.I – 31 : Surat Tergugat I No.S.2015.0850/DIR Business-SAM kepada Penggugat tanggal 16 Juni 2015, perihal: Menjawab Surat Saudara ;
- T.I – 32 : Surat Penggugat tanggal 11 Agustus 2015 kepada Tergugat I perihal : Permohonan Follow Up atas Penyelesaian Fasilitas Kredit ;
- T.I – 33 : Surat Tergugat I No.S.2015.111 I/DIR Business-SAM kepada Penggugat tanggal 14 Agustus 2015, perihal: Menjawab Surat Saudara ;

Halaman 64 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I – 34 : Surat Tergugat I No.S.2016.0003/DIR Business-SAM kepada Penggugat tanggal 5 Januari 2016, perihal: Persetujuan Penyelesaian Kredit ("PPK") ;
- T.I – 35 : Surat Penggugat tanggal 20 Januari 2016 kepada Tergugat I perihal : Tanggapan Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit PT Nusantara Insan Cemerlang ;
- T.I – 35 : Surat Tergugat I No.S.2016.0085/DIR Business-SAM kepada Penggugat tanggal 9 Februari 2016, perihal : Menjawab Surat Saudara (Catatan Penggugat) ;
- T.I – 36 : Surat Tergugat I No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Asset Management kepada Penggugat tanggal 7 April 2016, perihal : Menjawab Catatan Saudara ;
- T.I – 37 : Surat Tergugat I No.S.2016.0212/DIR CFS-AQM-BB Asset Management kepada Penggugat tanggal 7 April 2016, perihal : Menjawab Catatan Saudara ;
- T.I – 38 : Print System Data Tunggakan Terakhir Penggugat (PT Nusantara Insan Cemerlang) per tanggal 10 Januari 2018 ;
- T.I – 39 : Surat Tergugat I No.S.2015.0897/DIR Business-Commercial Banking-RB Jabar tanggal 28 Februari 2015, perihal : Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat ;
- T.I – 40 : Surat Tergugat I No.S.2015.1007/DIR Business-Commercial Banking-RB Jabar tanggal 19 Maret 2015, perihal : Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat ;
- T.I – 41 : Surat Tergugat I No.S.2016.0022/DIR Business-SAM tanggal 19 Januari 2016, perihal: Surat Peringatan I kepada Penggugat;
- T.I – 42 : Surat Tergugat 1 No.S.2016.0039/DIR Business-SAM tanggal 25 Januari 2016, perihal: Surat Peringatan 11 kepada Penggugat ;
- T.I – 43 : Surat Tergugat I No.S.2016.0232/DIR Business-SAM tanggal 20 April 2016, perihal: Surat Peringatan III kepada Penggugat ;
- T.I – 44 : Surat Tergugat I No.S.2018.0069/DIR CFS-BB & AQM tanggal 10 Januari 2018 Perihal: Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat;
- T.I – 45 : Surat Tergugat I No.S.2018.0136/DIR CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 Perihal: Surat Penugasan Kerja kepada Tergugat II ;
- T.I – 46 : Surat Tergugat I No.S.2018.0627/DIR CFS-BB & AQM tanggal 27 April 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat ;
- T.I – 47 : Surat Tergugat I No.S.2016.050/DIR mOPS & IT tanggal 5 Oktober 2016 Perihal Penjelasan Maybank Terkait Pengaduan Debituran an.Billy Imam Subeklti (PT.Nusantara Insan Cemerlang) kepada Turut Tergugat I ;

Halaman 65 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I – 48 : Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tertanggal 22 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I - 28, T.I – 29, T.I – 30, T.I – 31, T.I – 32, T.I – 33, T.I – 34, T.I – 35, T.I – 36, T.I - 37, T.I – 38, T.I – 39, T.I – 40, T.I – 41, T.I – 42, T.I – 43, T.I – 44, T.I – 45, T.I – 46, T.I – 47, T.I -48 berupa foto copy dari foto copy ;

BUKTI TERGUGAT II ;

T.II – 1 : Selebaran Pengumuman Lelang Pertama ;

T.II – 2 : Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Radar Bogor, Kamis tanggal 23 Agustus 2018 ;

T.II – 3 : Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1, T.II -3 berupa Print Out ;

BUKTI TURUT TERGUGAT I ;

TT.I – 1 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ;

TT.I – 2 : Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : Nomor : 10 Tahun 1998 ;

TT.I – 3 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum ;

TT.I – 4 : Surat Pengaduan dari Penggugat dalam bentuk Surat Nomor : 05/Dj.Law/OJK/XIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ;

TT.I – 5 : Surat Nomor : S 78/KR.02221/2016 tanggal 10 Agustus 2016 Perihal Penanganan pengaduan konsumen ;

TT.I – 6 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.I - 2, TT.I – 3, TT.I –berupa Print out dan bukti TT.I-4, TT.I -5 berupa foto copy dari foto copy ;

Halaman 66 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2018, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang belum dimuat dalam putusan ini selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 16 April 2018, telah melakukan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa atas perbaikan Surat Gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Tanggapan/Jawaban yang pada intinya adalah bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Perbaikan Gugatannya telah membuat surat gugatan baru yang menimbulkan ketidakpastian bagi pihak Tergugat. Berdasarkan Pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan melakukan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian batas umum perubahan atau pengurangan gugatan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan/materiil pokok perkara/pokok gugatan. Oleh karenanya Tergugat II menolak perubahan gugatan Penggugat, karena cacat secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keberatan Tergugat II terhadap Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018 tersebut menurut Majelis Hakim harus ditolak, karena tentang hal itu bisa disampaikan oleh Tergugat II melalui Eksepsi dalam Jawabannya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi dari Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Provisinya Penggugat memohon agar:

1. Memerintahkan Tergugat I PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan proses peralihan hak atau

Halaman 67 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Proses kegiatan peralihan hak (jual beli lelang sewa gadai) terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tanpa adanya persetujuan dari penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;
2. Menetapkan sebelum adanya Keputusan Hukum tetap dalam perkara ini, Tanah dan Bangunan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan melarang Tergugat I PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya melakukan proses eksekusi pengosongan paksa atau kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung,
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Menghukum Tergugat I, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Dahulu PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Tergugat II PT. Central Asia Balai Lelang, siapapun yang melanjutkan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan Provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 68 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 H.I.R. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Provisi adalah suatu tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dimana tindakan sementara tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, akan tetapi hanya terbatas tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, atau sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang diterbitkan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan Akhir dan tidak boleh menyangkut Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Putusan Provisi tersebut diatas, dikaitkan dengan Tuntutan Provisi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi Tuntutan Provisi Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 46 dan Petitum angka 7,9 dan 10 berikut Permohonan Uang Paksa atau Dwangsomnya adalah sudah menjadi salah satu atau bagian dari materi pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi, sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bukan mengenai kompetensi, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel, karena tidak jelas dasar hukum dan fakta hukumnya;
- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat I itu sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KU H Perdata;
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 14 Januari 2009 jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 001/SKU/DIR6-CR4/BDG/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dan dilegalisasi oleh Jenni Mariani Raspati S.H., Notaris di Bandung, berikut perubahan dan perpanjangannya terakhir Akta Perubahan No. 74 tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Erny Kencanawati S.H., M.H., Notaris di Bandung, dimana jika ada tindakan Penggugat maupun Tergugat I yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kredit maka perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai wanprestasi (*default*). Oleh karenanya, jelas terbukti fakta hukumnya, tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daacf*);

Halaman 69 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat *a-quo*, seolah-olah menyatakan Perbuatan Tergugat I berupa :
 - a. tidak memperpanjang atau memutuskan fasilitas kredit Penggugat secara sepihak;
 - b. menahan uang pembayaran dari klien (*bouwheer*) kepada Penggugat yang masuk rekening Penggugat pada Tergugat I (*escrow account*);
 - c. mencantumkan pinjaman Penggugat sebagai kredit bermasalah/kredit macet kepada Bank Indonesia;
 - d. menaikkan jumlah tagihan Penggugat secara sepihak dengan menambahkan bunga dan atau denda;
 - e. memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II No.S.2018.0136/Dir CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses pra lelang;dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal faktanya, tindakan-tindakan tersebut adalah kewenangan yang dimiliki bank dalam melaksanakan Perjanjian Kredit ;
- Bahwa M. Yahya Harahap, SH, berpendapat dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, halaman 455-456, menyebutkan bahwa dalam merumuskan posita atau dalil gugatan dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi ;
- Bahwa atas kekeliruan Penggugat dalam merumuskan posita atau dalil gugatan sebagai dalil Perbuatan Melawan Hukum sedangkan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat *a-quo* mengandung cacat formil *obscuur libel* (kabur/tidak jelas), yang karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nieton vankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscuur Libellum*) dan tidak berdasarkan hukum, karena :
 - a. Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan rinci apa yang diminta yaitu pada petitum angka 30 di dalam gugatan Penggugat. Petitum tersebut adalah bersifat umum, karena tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengingat ada IV Pihak (empat) yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat, maka seharusnya Penggugat menyebutkan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 70 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat tidak menjiwai makna kata "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

b.1. Secara sempit, yaitu perkataan "onrechtmatige" harus mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum sebagaimana dikatakan pendapat ahli Prof.DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 7);

b.2. Secara luas, yaitu perkataan "onrechtmatige daad" meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas dalam norma pergaulan hidup masyarakat sebagaimana yang telah di pelopori Pengadilan Tinggi Negeri Belanda dalam putusannya, yaitu "putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "Nederlandsche Jursprudentie" 1919-101 dan diperkuat pendapat ahli, yaitu Prof.DR Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 7-8);

Bahwa subyek hukum baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum bila perbuatan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatannya disatu pihak dengan suatu "pemaksaan" kepentingan di lain pihak sebagaimana dikuatkan pendapat ahli, yaitu Prof.DR. Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum" (hal 22);

Bahwa Penggugat tidak melakukan penjabaran secara rinci dan jelas dalam gugatan, perbuatan- perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat terutama baik secara hukum ataupun yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas telah menabrak norma-norma dalam pergaulan hidup masyarakat dan tidak didukung bukti-bukti, maka obyek gugatan tidak jelas atau kabur. Sehingga layak menurut hukum gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena dalam gugatannya yang dijadikan pihak Tergugat hanya Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia,Tbk), Tergugat II (PT. Central Asia Balai Lelang), Turut Tergugat I (Otoritas Jasa Keuangan), dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung). Sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung/KPKNL Bandung tidak dijadikan sebagai pihak yang ikut digugat, sementara sesuai peraturan perundang- undangan, perihal Pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menguraikan : "Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang meneruskan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat

Halaman 71 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya", dan demikian pula Notaris atau PPAT (Notaris Jenni Mariani Raspati.SH) dalam kaitannya dengan proses pembebanan Hak Tanggungan dan Pembuatan Perjanjian Kredit dengan Penggugat, TIDAK DITARIK sebagai TURUT TERGUGAT, padahal dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut berasal dari Hak Tanggungan yang dibebankan pada agunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat. *Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 201/K/S I P/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;*

3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA), karena gugatan Penggugat adalah terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Peijanjian Kredit dan amandemen Akta Perubahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat II, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II, yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini,
2. Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat aquo adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme / proses

Halaman 72 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Pelimpahan kewenangan serta telah memenuhi asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak dan menyatakan :

- Bahwa apa yang menjadi Eksepsi dari Tergugat I sudah merupakan materi pokok dari gugatan Penggugat;
- Bahwa kemudian terhadap Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat tetap berpegang teguh atas dalil-dalilnya sebagaimana didalam Surat gugatan dan Perbaikan Surat Gugatan tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II angka 2 yaitu tentang gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam gugatannya yang dijadikan pihak Tergugat hanya Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia,Tbk), Tergugat II (PT. Central Asia Balai Lelang), Turut Tergugat I (Otoritas Jasa Keuangan), dan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung). Sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung/KPKNL Bandung yang telah memberikan Jadwal Pelaksanaan Lelangnya tidak dijadikan sebagai pihak yang ikut digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat I (PT. Bank International Indonesia Tbk/PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dan dileglisasi oleh Jenni Mariani Raspati, SH Notaris di Bandung berikut perubahan dan perpanjangannya, berupa :

- Pinjaman Rekening Koran Rp.5.000.000.000,-
- Pijaman Promes Berulang I, Rp.300.000.000,-
- Pinjaman Promes Berulang II, Rp. 700.000.000,-

Kemudian atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I, Penggugat memberikan jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik No.2390, Kelurahan Turangga, Kecamatan lengkong, Kota Bandung seluas 393 M2, Surat Ukur tanggal 31-1-2008 no.00530/2008 atas nama Achadiat, Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Kantor pertanahan Kota Bandung tanggal 11-2-2008, setempat dikenal sebagai Jalan Rajamantri Wetan No.13 Bandung;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.2071 gambar situasi tanggal 8-1-1998 nomor 12.101/1997 atas Nama Wawan Setiawan, kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Wilayah Gedebage, Kota Bandung, Komplek Adipura, Jalan Adi Kecubung No.3;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya sertifikat hak milik No.363 Desa Pasir Jambu atas Nama Tjutju Achadiat, Surat Ukur tanggal 03-03-2004 No.04/Pasirjambu/2004, Luas 1.540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter

Halaman 73 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) Kp Kebon Rumpit RT.01, RW.03, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu/masa kredit, oleh Tergugat I (PT. Bank International Indonesia Tbk/PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) setelah melalui tahap-tahap yang ditentukan, pinjaman Penggugat tersebut dinyatakan macet atau kredit bermasalah. Namun demikian Penggugat mendalilkan bahwa kredit atau pinjamannya terhadap Tergugat I tersebut bukan merupakan kredit macet;

Menimbang, bahwa karena oleh Tergugat I kredit Penggugat dinyatakan macet, lalu untuk melunasi hutang Penggugat tersebut, Tergugat I memberi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S.2018.0136/DIR CFS-BB & AQM kepada Tergugat II (PT. Central Balai Lelang) untuk melakukan Pra Lelang terhadap Objek Hak Tanggungan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan : "Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan Jenis lelangnya". Kemudian dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan : "Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan Legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang meneruskan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya", dan selanjutnya dalam Pasal 13 dinyatakan : "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang". Sehingga Tergugat menyatakan dalam proses lelang Hak Tanggungan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I (PT. Bank International Indonesia Tbk/PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) yang memberikan Surat Perintah Kerja kepada Tergugat II (PT. Central Asia Balai Lelang) dengan suratnya Nomor S.2018.0136/DIR CFS-BB & AQM tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan proses lelang dan atau lelang adalah tidak sah/cacat hukum/melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut bahwa Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang serta menentukan Jadwal Pelaksanaan Lelangnya, maka untuk tuntas dan lebih terang serta jelasnya apakah proses pra lelang dan atau lelang dalam perkara aquo yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan

Halaman 74 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan tersebut, menurut Majelis Hakim pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) atau Pejabat Lelang Kelas II Bandung harus ditarik dan dijadikan pihak yang harus digugat dalam perkara ini, baik itu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Sehingga dengan tidak ikut digugatnya KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II Bandung, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana jelas gugatan Penggugat telah kekurangan pihak secara formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil kekurangan pihak yang seharusnya turut pula disertakan sebagai pihak yang harus digugat dalam perkara a quo, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat pada angka 2 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II pada angka 2 tersebut dikabulkan, maka terhadap Eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu mengenai gugatan dalam Pokok Perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU, tanggal 9 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang terdiri dari H. WASDI PERMANA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRANOTO, SH. dan YUSWARDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 24 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ENUNG HENDRAWATI, Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 75 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I,
Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

t.t.d

PRANOTO, SH.

t.t.d

YUSWARDI, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

H.WASDI PERMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ENUNG HENDRAWATI.

Halaman 76 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran		Rp.	30.000,-
- Administrasi		Rp.	50.000,-
- Panggilan		Rp.	2.750.000,-
- Redaksi		Rp.	5.000,-
- Materai		Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	2.841.000,-

Dicatat disini :

Bahwa putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2019 dan tanggal 7 Pebruari 2019 ;

Panitera Pengganti,

ENUNG HENDRAWATI.

Dicatat pula disini :

Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2019, telah mengajukan banding terhadap putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg tersebut diatas, dengan Register Banding No.16/PDT.B/2019/PN.Bdg

Bandung, Pebruari,

PENGADILAN NEGERI BANDUNG Klas I A KHUSUS,
PANITERA MUDA PERDATA,

SUSILO, N.B, SH.MH.

Halaman 77 dari halaman 77 Putusan No.179/Pdt/G/2018/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)